

สรุปเนื้อหาสาระสำคัญของ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 20 พ.ศ. 2564)

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายหลักที่กำหนดโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางของประเทศไทย โดยระบุชื่อกระทรวงและกรมต่างๆ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อน และปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

2. โครงสร้างกระทรวง (ปัจจุบันมี 20 แห่ง)

ตามมาตรา 5 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปัจจุบันประเทศไทยแบ่งส่วนราชการระดับกระทรวง (รวมสำนักนายกรัฐมนตรี) ไว้ทั้งสิ้น 20 แห่ง เรียงลำดับดังนี้:

1. **สำนักนายกรัฐมนตรี** (มีฐานะเป็นกระทรวง)
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงการคลัง
4. กระทรวงการต่างประเทศ
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. **กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม** (จัดตั้งใหม่ล่าสุดปี 2562)
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. กระทรวงคมนาคม
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. **กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม** (เดิมคือ ICT)
12. กระทรวงพลังงาน
13. กระทรวงพาณิชย์
14. กระทรวงมหาดไทย
15. กระทรวงยุติธรรม
16. กระทรวงแรงงาน
17. กระทรวงวัฒนธรรม
18. กระทรวงศึกษาธิการ
19. กระทรวงสาธารณสุข
20. กระทรวงอุตสาหกรรม

3. ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี (มาตรา 7)

แบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก:

- **ส่วนราชการทั่วไป:** เช่น กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- **ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี:** เป็นหน่วยงานเชิงนโยบายและความมั่นคง เช่น สำนักงานงบประมาณ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักงาน ก.พ., สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานจัดตั้งใหม่ เช่น **สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)** และ **สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)**

4. ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวงแต่อยู่ในบังคับบัญชานายกรัฐมนตรี (มาตรา 46)

มีฐานะเป็นกรม แต่มีอิสระไม่ขึ้นกับปลัดกระทรวงใดๆ ได้แก่:

- สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
- สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

5. การเปลี่ยนแปลงและจัดตั้งหน่วยงานใหม่ที่สำคัญ

- พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 18): จัดตั้ง กรมการขนส่งทางราง สังกัดกระทรวงคมนาคม
- พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 19): ยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วจัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
- พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 20): จัดตั้ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

6. หลักการปรับปรุงส่วนราชการ (มาตรา 47-60)

- การยุบ การโอน หรือการรวมส่วนราชการ ให้ตราเป็น พระราชกฤษฎีกา
- เมื่อมีการยุบส่วนราชการ ให้โอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ และข้าราชการไปสังกัดหน่วยงานใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด
- รัฐบาลต้องรายงานผลการประหยัดงบประมาณและอัตรากำลังต่อรัฐสภาเมื่อครบกำหนด 1 ปี และ 2 ปี หลังมีการปรับปรุงโครงสร้าง

7. ข้อมูลสำคัญสำหรับสอบ

- ผู้รักษาการตาม พรบ.: นายกรัฐมนตรี
- วันใช้บังคับ: วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศ 2 ต.ค. 45 ใช้บังคับ 3 ต.ค. 45)
- สำนักนายกรัฐมนตรี: มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และเป็นส่วนราชการลำดับที่ 1 ของการบริหารราชการแผ่นดิน

แนวข้อสอบ พร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564

ข้อ 1. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันใด

- วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน
- หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน

ข้อ 2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

- ประธานรัฐสภา
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- นายกรัฐมนตรี
- ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 3. ปัจจุบันกฎหมายกำหนดให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงรวมทั้งสิ้นกี่แห่ง

- ก. 15 แห่ง
- ข. 19 แห่ง
- ค. 20 แห่ง
- ง. 21 แห่ง

ข้อ 4. ส่วนราชการใดต่อไปนี้มีฐานะเป็นกระทรวงตามมาตรา 5 (1)

- ก. สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
- ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- ง. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ 5. กระทรวงใดถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ล่าสุดตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562

- ก. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ข. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 6. ส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และรับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป

- ก. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
- ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ข้อ 7. ข้อใดคือส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

- ก. กรมประชาสัมพันธ์
- ข. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- ค. สำนักงบประมาณ
- ง. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 8. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สังกัดส่วนราชการใดในปัจจุบัน

- ก. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ข. กระทรวงพาณิชย์
- ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. กระทรวงการคลัง

ข้อ 9. กระทรวงกลาโหมมีอำนาจหน้าที่สำคัญในด้านใด

- ก. การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
- ข. การป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายใน
- ค. การปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร
- ง. การจัดเก็บภาษีอากรเพื่อความมั่นคง

ข้อ 10. ส่วนราชการใดสังกัดกระทรวงการคลัง

- ก. กรมการค้าภายใน
- ข. กรมสรรพสามิต
- ค. กรมที่ดิน
- ง. กรมการปกครอง

ข้อ 11. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงต่างประเทศ
- ข. กระทรวงพาณิชย์
- ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อ 12. กรมพลศึกษา สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงศึกษาธิการ
- ข. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ค. กระทรวงมหาดไทย
- ง. กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 13. กรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงสาธารณสุข
- ข. กระทรวงมหาดไทย
- ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ง. กระทรวงแรงงาน

ข้อ 14. การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ข. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
- ค. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
- ง. ข้อบังคับของสภากลาโหม

ข้อ 15. กรมใดสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ก. กรมทรัพยากรน้ำ
- ข. กรมพัฒนาที่ดิน
- ค. กรมที่ดิน
- ง. กรมป่าไม้

ข้อ 16. กระทรวงคมนาคมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใดเป็นหลัก

- ก. การสื่อสารโทรคมนาคม
- ข. การวางแผนจราจรและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
- ค. การส่งเสริมการส่งออกสินค้าทางเรือ
- ง. การก่อสร้างถนนในหมู่บ้านและตำบล

ข้อ 17. กรมการขนส่งทางราง จัดตั้งขึ้นสังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ข. กระทรวงคมนาคม
- ค. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 18. กรมอุตุนิยมวิทยา สังกัดกระทรวงใดในปัจจุบัน

- ก. กระทรวงคมนาคม
- ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ค. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ง. กระทรวงมหาดไทย

ข้อ 19. ส่วนราชการใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการป่าไม้ และการสงวน อนุรักษ์ ป่าพุทธรักษาธรรมชาติ

- ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ค. กระทรวงมหาดไทย
- ง. กระทรวงการต่างประเทศ

ข้อ 20. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ข. กระทรวงพลังงาน
- ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ง. กระทรวงการคลัง

ข้อ 21. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงการต่างประเทศ
- ข. กระทรวงพาณิชย์

ค. กระทรวงอุตสาหกรรม

ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 22. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงกลาโหม

ข. กระทรวงสาธารณสุข

ค. กระทรวงมหาดไทย

ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อ 23. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงมหาดไทย

ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค. กระทรวงยุติธรรม

ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 24. สำนักงานประกันสังคม สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงสาธารณสุข

ข. กระทรวงมหาดไทย

ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ง. กระทรวงแรงงาน

ข้อ 25. กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงศึกษาธิการ

ข. กระทรวงวัฒนธรรม

ค. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ง. กระทรวงมหาดไทย

ข้อ 26. กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมการศึกษาในระดับใด

ก. ทุกระดับและทุกประเภท รวมถึงอุดมศึกษา

ข. ทุกระดับและทุกประเภท รวมถึงอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจกระทรวงอื่น

ค. เฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง. เฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียนเท่านั้น

ข้อ 27. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงอุตสาหกรรม

ข. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ค. กระทรวงสาธารณสุข

ง. กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 28. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงพาณิชย์
- ข. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ค. กระทรวงพลังงาน
- ง. กระทรวงการคลัง

ข้อ 29. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

- ก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ค. กรมประชาสัมพันธ์
- ง. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข้อ 30. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีฐานะเป็นอย่างไรตามมาตรา 46

- ก. ส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- ข. ส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง
- ค. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และอยู่ในบังคับบัญชานายกรัฐมนตรี
- ง. องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ข้อ 31. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สังกัดกระทรวงใดในปัจจุบัน

- ก. กระทรวงยุติธรรม
- ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. เป็นส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชานายกรัฐมนตรี
- ง. กระทรวงมหาดไทย

ข้อ 32. ส่วนราชการใดมีหน้าที่ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ทางวิชาการ ตามมาตรา 46 (6)

- ก. สภาวิจัยแห่งชาติ
- ข. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
- ค. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- ง. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อ 33. เมื่อมีการยุบหรือโอนส่วนราชการ การโอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน และงบประมาณ ให้ตราเป็นกฎหมายใด

- ก. พระราชบัญญัติ
- ข. พระราชกำหนด
- ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. กฎกระทรวง

ข้อ 34. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับใด

- ก. กอง ในสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. กรม ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ค. กรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในสำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. หน่วยงานอิสระ

ข้อ 35. กรมหม่อนไหม สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ข. กระทรวงพาณิชย์
- ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ง. กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อ 36. สำนักงานรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประเภทใด

- ก. ราชการประจำทั่วไปของกรม
- ข. ราชการทางการเมือง
- ค. ราชการด้านวิชาการและการวางแผน
- ง. ราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ 37. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดิมมีชื่อว่าอะไร

- ก. กรมการค้าต่างประเทศ
- ข. กรมเจรจาการค้า
- ค. กรมส่งเสริมการส่งออก
- ง. กรมการค้าภายใน

ข้อ 38. ส่วนราชการใดมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร.

- ก. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- ง. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ข้อ 39. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจของส่วนราชการใดเดิม

- ก. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ข. กรมอุตุนิยมวิทยา
- ค. กรมชลประทาน
- ง. กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อ 40. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับที่เท่าใด

ก. ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562

ข. ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562

ค. ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2564

ง. ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2559

ข้อ 41. ส่วนราชการในพระองค์ เช่น สำนักพระราชวัง ถูกยกเลิกออกจากมาตรา 46 ของ พรบ.นี้ โดยกฎหมายใด

ก. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

ค. พระราชกฤษฎีกาโอนส่วนราชการ

ง. คำสั่งหัวหน้า คสช.

ข้อ 42. กรมป่าไม้ ปัจจุบันสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค. กระทรวงมหาดไทย

ง. กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อ 43. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงการต่างประเทศ

ข. กระทรวงพาณิชย์

ค. กระทรวงการคลัง

ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 44. กรมธนารักษ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด

ก. การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข. การจัดเก็บภาษีรถยนต์

ค. การบริหารพัสดุภาครัฐและที่ราชพัสดุ

ง. การบริหารหนี้สาธารณะ

ข้อ 45. การโอนข้าราชการและลูกจ้างเมื่อมีการยุบเลิกส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข. พระราชกฤษฎีกา

ค. กฎกระทรวง

ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 46. กรมเจ้าท่า อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงคมนาคม
- ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ค. กระทรวงมหาดไทย
- ง. กระทรวงพาณิชย์

ข้อ 47. กรมกิจการเด็กและเยาวชน สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงศึกษาธิการ
- ข. กระทรวงมหาดไทย
- ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ง. กระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 48. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ข. กระทรวงพลังงาน
- ค. กระทรวงพาณิชย์
- ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 49. รัฐบาลต้องรายงานค่าใช้จ่ายประจำและอัตรากำลังเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ พรบ.นี้ ต่อสภาเมื่อใด

- ก. ทุกๆ 6 เดือน
- ข. เมื่อครบกำหนด 1 ปี และ 2 ปี
- ค. ทุกสิ้นปีงบประมาณ
- ง. เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นสมควร

ข้อ 50. เหตุผลสำคัญในการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 คืออะไร

- ก. เพื่อเพิ่มจำนวนกระทรวงให้มากขึ้น
- ข. เพื่อให้ข้าราชการมีตำแหน่งสูงขึ้น
- ค. เพื่อปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และทำงานเชิงกลุ่มภารกิจ
- ง. เพื่อยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

เฉลยและคำอธิบายโดยละเอียด

ข้อ 1. ตอบ ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คำอธิบาย: ตามมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บัญญัติให้กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ปกติของการใช้บังคับกฎหมายเพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการได้รับทราบข้อมูลก่อนล่วงหน้า 1 วัน โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 จึงมีผลในวันที่ 3 ตุลาคม 2545

ข้อ 2. ตอบ ค. นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 4 กำหนดให้ตัวนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหมายความว่านายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงหรือระเบียบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบสูงสุดของผู้นำฝ่ายบริหาร

ข้อ 3. ตอบ ค. 20 แห่ง

คำอธิบาย: ตามมาตรา 5 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน กำหนดให้มีสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 20 แห่ง โดยเรียงลำดับตั้งแต่สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม ไปจนถึงกระทรวงอุตสาหกรรม การจำจำนวนกระทรวงให้แม่นยำเป็นพื้นฐานสำคัญในการสอบ เนื่องจากมีการเพิ่มกระทรวงการอุดมศึกษา เข้ามาล่าสุดและมีการยกเลิกบางกระทรวงในอดีตทำให้จำนวนคงที่อยู่ที่ 20 แห่ง

ข้อ 4. ตอบ ข. สำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 5 (1) ระบุชัดเจนว่า สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นกระทรวงและเป็นส่วนราชการลำดับแรกในโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามกฎหมายฉบับนี้ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด แม้จะใช้ชื่อว่า "สำนัก" แต่ในทางกฎหมายบริหารราชการถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับกระทรวงอื่นทุกประการ ส่วนข้ออื่นเป็นเพียงส่วนราชการภายในหรือหน่วยงานระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 5. ตอบ ค. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำอธิบาย: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 โดยเป็นการควบรวมภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม เข้ากับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาและวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อ 6. ตอบ ค. สำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: มาตรา 6 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีไว้อย่างกว้างขวาง โดยครอบคลุมราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง รวมถึงราชการที่กฎหมายมิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งโดยเฉพาะ จึงถือเป็นหน่วยงานศูนย์กลางของรัฐบาล

ข้อ 7. ตอบ ค. สำนักงบประมาณ

คำอธิบาย: มาตรา 7 แบ่งส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีทั่วไป (เช่น กรมประชาสัมพันธ์) และกลุ่มส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, สำนักงบประมาณ และอื่นๆ ซึ่งกลุ่มนี้มีความสำคัญเชิงนโยบายสูง

ข้อ 8. ตอบ ค. สำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: เดิมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 100/2557 และถูกบรรจุไว้ในมาตรา 7 (13) ให้เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับนโยบายในระดับมหภาคของรัฐบาลโดยตรง

ข้อ 9. ตอบ ข. การป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายใน
คำอธิบาย: มาตรา 8 กำหนดอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมไว้อย่างชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ภารกิจหลักคือด้านการทหารและการป้องกันประเทศ ซึ่งแยกส่วนชัดเจนจากราชการพลเรือน และการจัดระเบียบราชการภายในจะใช้กฎหมายเฉพาะของกระทรวงกลาโหมเอง

ข้อ 10. ตอบ ข. กรมสรรพสามิต

คำอธิบาย: มาตรา 11 ระบุส่วนราชการในกระทรวงการคลัง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง, กรมธนารักษ์, กรมบัญชีกลาง, กรมศุลกากร, กรมสรรพสามิต, กรมสรรพากร, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพสามิตมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าเฉพาะอย่างตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 11. ตอบ ก. กระทรวงการต่างประเทศ

คำอธิบาย: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ TICA ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบภารกิจด้านความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจกับต่างประเทศ โดยในปัจจุบันสังกัดกระทรวงการต่างประเทศตามมาตรา 13 (3/1) ซึ่งเป็นการยกย่องระดับจากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศเดิม เพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อ 12. ตอบ ข. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำอธิบาย: กรมพลศึกษา เดิมเคยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาตรา 15 (3) ได้กำหนดให้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีการเปลี่ยนชื่อจากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกลับมาเป็นกรมพลศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาในปี 2553 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และสุขภาวะของประชาชนในภาพรวม

ข้อ 13. ตอบ ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คำอธิบาย: ตามมาตรา 17 ที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด กรมกิจการผู้สูงอายุเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การคุ้มครองสิทธิ และการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในสังคมที่ต้องการการดูแลเฉพาะด้านตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวง

ข้อ 14. ตอบ ข. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม

คำอธิบาย: มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บัญญัติให้การจัดระเบียบราชการของกระทรวงกลาโหมเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ซึ่งหมายถึงพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 เนื่องจากกระทรวงกลาโหมมีลักษณะการปฏิบัติงานที่พิเศษและมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคง จึงมีโครงสร้างที่แตกต่างจากข้าราชการพลเรือนทั่วไป

ข้อ 15. ตอบ ข. กรมพัฒนาที่ดิน

คำอธิบาย: มาตรา 19 ระบุส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรวมถึงกรมพัฒนาที่ดินที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ส่วนกรมทรัพยากรน้ำสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กรมที่ดินสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรมป่าไม้ถูกโอนย้ายไปสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ แล้วตามการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในภายหลัง เพื่อความเป็นเอกภาพในกลุ่มภารกิจ

ข้อ 16. ตอบ ข. การวางแผนจราจรและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม

คำอธิบาย: มาตรา 20 กำหนดอำนาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ครอบคลุมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางราง (เดิมรวมทางอากาศด้วย แต่ปัจจุบันมีสำนักงานการบินพลเรือนเป็นหน่วยงานกำกับแยกต่างหาก) เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการเดินทางและการขนส่งสินค้า

ข้อ 17. ตอบ ข. กระทรวงคมนาคม

คำอธิบาย: กรมการขนส่งทางราง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 โดยสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามมาตรา 21 (4/1) มีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย การวางแผนพัฒนาโครงข่ายรถไฟและรถไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการขนส่งทางรางให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศแทนการขนส่งทางถนน

ข้อ 18. ตอบ ค. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำอธิบาย: เดิมกรมอุตุนิยมวิทยาสังกัดกระทรวงคมนาคม ต่อมาได้โอนย้ายไปสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปัจจุบันตามการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 21/2 (3) ได้กำหนดให้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยพิบัติให้มีความแม่นยำ

ข้อ 19. ตอบ ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบาย: มาตรา 22 บัญญัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเป็นกระทรวงที่รวบรวมกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าไว้ด้วยกัน

ข้อ 20. ตอบ ข. กระทรวงพลังงาน

คำอธิบาย: มาตรา 27 กำหนดส่วนราชการในกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วยสำนักงานปลัดกระทรวง, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กรมธุรกิจพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศและพื้นที่ทับซ้อน เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน

ข้อ 21. ตอบ ข. กระทรวงพาณิชย์

คำอธิบาย: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ตามมาตรา 29 (6) มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการเจรจาการค้าหลายฝ่ายภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) และการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของประเทศไทยในเวทีโลก ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านเศรษฐกิจของกระทรวง

ข้อ 22. ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: มาตรา 31 (6) กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่หลักในการจัดวางระบบและดำเนินการป้องกัน บรรเทา และฟื้นฟูจากสาธารณภัยต่างๆ ทว่าราชอาณาจักร โดยทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามพันธกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"

ข้อ 23. ตอบ ค. กระทรวงยุติธรรม

คำอธิบาย: กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI จัดตั้งขึ้นสังกัดกระทรวงยุติธรรมตามมาตรา 33 (8) มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่มีความซับซ้อน หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยทำหน้าที่เสริมกำลังของเจ้าพนักงานตำรวจในคดีที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ

ข้อ 24. ตอบ ง. กระทรวงแรงงาน

คำอธิบาย: สำนักงานประกันสังคม เป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงแรงงาน ตามมาตรา 35 (6) มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงและให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนในกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทูพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน

ข้อ 25. ตอบ ข. กระทรวงวัฒนธรรม

คำอธิบาย: กรมการศาสนา จัดตั้งขึ้นสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมตามมาตรา 37 (3) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและอุปถัมภ์ศาสนาต่างๆ ที่รัฐรับรอง รวมถึงการทะนุบำรุงวัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวข้องกับศาสนา (ส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานไม่สังกัดกระทรวงที่ดูแลเฉพาะกิจการพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์โดยเฉพาะ ซึ่งต้องแยกแยะให้ชัดเจน)

ข้อ 26. ตอบ ข. ทุกระดับและทุกประเภท รวมถึงอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจกระทรวงอื่น

คำอธิบาย: ตามมาตรา 40 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ แต่ได้ตัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไปอยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกไป ยกเว้นในส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้เฉพาะ โดยเน้นหนักที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต

ข้อ 27. ตอบ ค. กระทรวงสาธารณสุข

คำอธิบาย: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม มาตรา 43 (5) เดิมชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ แต่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจด้านการ คຸ້ມครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมการแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้มีมาตรฐานและเป็นส่วนหนึ่ง ของระบบบริการสาธารณสุขของชาติ

ข้อ 28. ตอบ ข. กระทรวงอุตสาหกรรม

คำอธิบาย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมาตรา 45 (4) มีบทบาทหน้าที่ในการ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการ และการพัฒนา ผลิตรายณ์ทีในทุกภูมิภาคของประเทศ

ข้อ 29. ตอบ ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำอธิบาย: มาตรา 46 (7) กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง แต่มีฐานะเป็นกรม และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและการบังคับใช้กฎหมายอาญา แต่ยังคงเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหาร ผ่านตัวนายกรัฐมนตรี

ข้อ 30. ตอบ ค. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และอยู่ในบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 46 (8) โดยมีสถานะ พิเศษที่ไม่สังกัดกระทรวงใดๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความเป็นกลางในการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และดำเนินคดีฟอกเงิน แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีเพื่อประสานงานนโยบายด้านการปราบปราม อาชญากรรมสำคัญ

ข้อ 31. ตอบ ค. เป็นส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชานายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เดิมเคยสังกัด กระทรวงยุติธรรม แต่ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงฯ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559 ได้ปรับโอนมาเป็นส่วน ราชการตามมาตรา 46 (9) ซึ่งไม่สังกัดกระทรวงใดและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการ ตรวจสอบการทุจริตในฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น

ข้อ 32. ตอบ ข. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

คำอธิบาย: มาตรา 46 (6) ระบุถึงสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (เดิมคือราชบัณฑิตยสถาน) มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ทางวิชาการ รวมถึงการทำพจนานุกรมและกำหนดหลักเกณฑ์ทาง ภาษาไทย โดยมีฐานะเป็นส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวงที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือเป็นองค์กรทาง วิชาการระดับสูงของรัฐที่มีชื่อเสียงมายาวนาน

ข้อ 33. ตอบ ค. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: ตามมาตรา 47 และบทบัญญัติในมาตราอื่นๆ ของพระราชบัญญัตินี้ กำหนดว่าการโอนหรือยุบเลิกส่วนราชการ รวมถึงการกำหนดรายละเอียดการโอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ และข้าราชการ ให้ตราเป็น "พระราชกฤษฎีกา" ซึ่งเป็นเครื่องมือฝ่ายบริหารที่มีความรวดเร็วกว่าการตราพระราชบัญญัติ แต่ยังคงมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ 34. ตอบ ค. กรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในสำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ถูกเพิ่มเข้ามาในมาตรา 7 (14) ให้เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีฐานะเป็นกรม และอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการข้อมูลและวางแผนบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ ไม่ได้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อให้สามารถสั่งการข้ามกระทรวงได้

ข้อ 35. ตอบ ค. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำอธิบาย: กรมหม่อนไหม ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 โดยสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 19 (11/1) เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลกิจการหม่อนไหมโดยเฉพาะ ทั้งด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การส่งเสริมการผลิต และการพัฒนามาตรฐานไหมไทยให้เป็นสินค้าสำคัญของเกษตรกร

ข้อ 36. ตอบ ข. ราชการทางการเมือง

คำอธิบาย: สำนักงานรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการที่มีอยู่ในทุกกระทรวง แต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและพรบ.นี้ จะเกี่ยวข้องกับราชการทางการเมืองและการสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีโดยตรง ข้าราชการในสำนักงานนี้ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการประจำที่มาช่วยงานด้านการประสานงานนโยบายระดับรัฐมนตรี

ข้อ 37. ตอบ ค. กรมส่งเสริมการส่งออก

คำอธิบาย: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดิมชื่อ "กรมส่งเสริมการส่งออก" ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อตามพระราชกฤษฎีกาในปี 2555 เพื่อให้ชื่อหน่วยงานครอบคลุมภารกิจที่ขยายตัวมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การส่งออกสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจบริการ และการสร้างเครือข่ายทางการค้าในระดับสากลที่ครบวงจรมากขึ้น

ข้อ 38. ตอบ ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คำอธิบาย: มาตรา 7 (12) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

ข้อ 39. ตอบ ก. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำอธิบาย: กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เดิมมีฐานะเป็นสำนักภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556 เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรทางด้านการบินและวิจัยเทคโนโลยีฝนหลวง อันเป็นโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ

ข้อ 40. ตอบ ค. ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2564

คำอธิบาย: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ล่าสุดตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เป็นไปอย่างบูรณาการและลดความซ้ำซ้อน

ข้อ 41. ตอบ ข. พรบ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

คำอธิบาย: เดิมส่วนราชการในพระองค์ เช่น สำนักราชเลขาธิการ และสำนักพระราชวัง อยู่ในมาตรา 46 (1) และ (2) แต่ถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 เพื่อให้การจัดระเบียบราชการในพระองค์เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยเฉพาะ แยกส่วนจากราชการฝ่ายบริหาร

ข้อ 42. ตอบ ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบาย: กรมป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงสังกัดหลายครั้ง เดิมอยู่กระทรวงเกษตรฯ ต่อมาย้ายมาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเคยย้ายกลับไปเกษตรฯ บางส่วน จนในที่สุดตามพระราชกฤษฎีกาโอนส่วนราชการปี 2546 ได้กำหนดให้กรมป่าไม้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรวมหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน

ข้อ 43. ตอบ ข. กระทรวงพาณิชย์

คำอธิบาย: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ถูกจัดตั้งขึ้นสังกัดกระทรวงพาณิชย์ตามมาตรา 29 (10) โดยพระราชบัญญัติฉบับที่ 13 พ.ศ. 2558 เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานคลังสมอง (Think Tank) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและวางยุทธศาสตร์การค้าในระดับประเทศและระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนและเท่าทันสถานการณ์โลก

ข้อ 44. ตอบ ค. การบริหารพัสดุภาครัฐและที่ราชพัสดุ

คำอธิบาย: มาตรา 10 บัญญัติอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังให้ครอบคลุมถึงกิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและทรัพย์สินของแผ่นดิน โดยมีกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานปฏิบัติหลัก นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตเหรียญกษาปณ์และการประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญด้านการบริหารทรัพย์สินของรัฐที่ไม่ใช่เงินงบประมาณโดยตรง

ข้อ 45. ตอบ ข. พระราชกฤษฎีกา

คำอธิบาย: ตามมาตรา 48 เมื่อมีการยุบเลิกส่วนราชการตามมาตรา 3 การโอนข้าราชการ ลูกจ้าง และ อัตรากำลังไปยังส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา โดยพระราชกฤษฎีกา นั้นจะกำหนดรายละเอียดเรื่องสิทธิประโยชน์และการดำรงตำแหน่งให้ต่อเนื่องกัน เพื่อไม่ให้ข้าราชการได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสร้าง

ข้อ 46. ตอบ ก. กระทรวงคมนาคม

คำอธิบาย: กรมเจ้าท่า เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามมาตรา 21 (3) เดิมชื่อกรมการขนส่งทาง น้ำและพาณิชยนาวี แต่ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นกรมเจ้าท่าตามพระราชกฤษฎีกาปี 2552 เพื่อความเหมาะสม กับการกิจและเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานนามหน่วยงานนี้ไว้แต่ เดิม

ข้อ 47. ตอบ ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คำอธิบาย: กรมกิจการเด็กและเยาวชน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามมาตรา 17 (3) จัดตั้งขึ้นจากการโอนภารกิจของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ และบางส่วนของกรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อให้การดูแลกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนมีหน่วยงานรับผิดชอบเพียงแห่งเดียว ในเชิงรุกและบูรณาการ

ข้อ 48. ตอบ ข. กระทรวงพลังงาน

คำอธิบาย: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงพลังงาน ตามมาตรา 27 (6) มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายพลังงาน เพื่อให้ประเทศมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืนใน ราคาที่เหมาะสม

ข้อ 49. ตอบ ข. เมื่อครบกำหนด 1 ปี และ 2 ปี

คำอธิบาย: มาตรา 60 บัญญัติให้รัฐบาลต้องรายงานค่าใช้จ่ายประจำและอัตรากำลังของข้าราชการและลูกจ้าง เปรียบเทียบกับก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อครบกำหนด 1 ปี และ 2 ปี เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถตรวจสอบได้ว่าการปรับปรุงโครงสร้างครั้งใหญ่นี้ช่วยประหยัดงบประมาณและ ลดจำนวนบุคลากรได้จริงหรือไม่

ข้อ 50. ตอบ ค. เพื่อปรับปรุงระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และทำงานเชิงกลุ่มภารกิจ

คำอธิบาย: ตามหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ ระบุว่าระบบราชการเดิมมีความล่าช้า ซ้ำซ้อน และขาด เป้าหมายร่วมกัน จึงจำเป็นต้องจัดโครงสร้างใหม่โดยรวมงานที่สัมพันธ์กันไว้ในกระทรวงเดียวกัน และนำระบบ "กลุ่มภารกิจ" มาใช้เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและ สถานการณ์ของโลกได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้น

แนวข้อสอบ 51-100

ข้อ 51. กรมใดต่อไปนี้จะสังกัดกระทรวงการคลัง

- ก. กรมการค้าภายใน
- ข. กรมสรรพากร
- ค. กรมที่ดิน
- ง. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อ 52. ส่วนราชการใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศ

- ก. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. กรมการกงสุล
- ค. กระทรวงการต่างประเทศ
- ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

ข้อ 53. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงการต่างประเทศ
- ข. กระทรวงพาณิชย์
- ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อ 54. กรมพลศึกษา เดิมมีชื่อว่าสำนักงานใด ก่อนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นกรมพลศึกษาในปี 2553

- ก. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
- ข. สำนักงานส่งเสริมกีฬาแห่งชาติ
- ค. กรมการส่งเสริมสุขภาพและกีฬา
- ง. สำนักนโยบายและแผนการกีฬา

ข้อ 55. กรมใดต่อไปนี้จะสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- ก. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- ข. กรมกิจการผู้สูงอายุ
- ค. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ง. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ข้อ 56. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

- ก. ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา
- ข. วิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
- ค. พัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
- ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 57. กรมการข้าว สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงพาณิชย์
- ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ค. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 58. กรมใดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ "หม่อนไหม"

- ก. กรมส่งเสริมการเกษตร
- ข. กรมหม่อนไหม
- ค. กรมวิชาการเกษตร
- ง. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ข้อ 59. กรมการขนส่งทางราง จัดตั้งขึ้นสังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงคมนาคม
- ข. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ค. กระทรวงมหาดไทย
- ง. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อ 60. กรมอุตุนิยมวิทยา สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงคมนาคม
- ข. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 61. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ข. กระทรวงมหาดไทย
- ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ง. กระทรวงพลังงาน

ข้อ 62. กรมใดในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รับโอนมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ก. กรมควบคุมมลพิษ
- ข. กรมป่าไม้
- ค. กรมทรัพยากรธรณี
- ง. กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อ 63. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงพลังงาน

- ข. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ค. กระทรวงการคลัง
- ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 64. กรมใดในกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่เกี่ยวกับ "ทรัพย์สินทางปัญญา"

- ก. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- ข. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ค. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- ง. กรมการค้าต่างประเทศ

ข้อ 65. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดิมชื่อว่ากรมใด

- ก. กรมการค้าภายใน
- ข. กรมส่งเสริมการส่งออก
- ค. กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
- ง. กรมทะเบียนการค้า

ข้อ 66. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดกระทรวงใด

- ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ข. กระทรวงมหาดไทย
- ค. กระทรวงยุติธรรม
- ง. กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 67. ส่วนราชการใดมีหน้าที่เกี่ยวกับ "กิจการสาธารณภัย" ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

- ก. กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ข. กรมการปกครอง
- ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ง. กรมการพัฒนาชุมชน

ข้อ 68. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงมหาดไทย
- ข. กระทรวงยุติธรรม
- ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ 69. ส่วนราชการใดอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามมาตรา 33 (11)

- ก. กรมราชทัณฑ์
- ข. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ค. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ง. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ข้อ 70. กรมการจัดหางาน สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงมหาดไทย

ข. กระทรวงแรงงาน

ค. กระทรวงอุตสาหกรรม

ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อ 71. กรมศิลปากร สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงศึกษาธิการ

ข. กระทรวงวัฒนธรรม

ค. สำนักนายกรัฐมนตรี

ง. กระทรวงมหาดไทย

ข้อ 72. กระทรวงใดมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุม "การอาชีวศึกษา"

ก. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ข. กระทรวงแรงงาน

ค. กระทรวงศึกษาธิการ

ง. กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อ 73. กรมควบคุมโรค สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงสาธารณสุข

ข. กระทรวงมหาดไทย

ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ง. กระทรวงแรงงาน

ข้อ 74. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับใด

ก. กอง

ข. กรม

ค. กระทรวง

ง. องค์การอิสระ

ข้อ 75. กรมโรงงานอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. กระทรวงอุตสาหกรรม

ค. กระทรวงมหาดไทย

ง. กระทรวงแรงงาน

ข้อ 76. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงพาณิชย์
- ข. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ 77. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นส่วนราชการประเภทใด

- ก. ส่วนราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
- ข. ส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- ค. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
- ง. ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 78. ส่วนราชการใดมีหน้าที่เกี่ยวกับ "การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน"

- ก. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
- ข. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข้อ 79. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มีฐานะเป็นอย่างไร

- ก. กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ข. กรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- ค. ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
- ง. องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ข้อ 80. ส่วนราชการใดรับผิดชอบงาน "ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง"

- ก. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ข. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ค. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- ง. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ข้อ 81. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สังกัดส่วนราชการใด

- ก. กระทรวงมหาดไทย
- ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ค. สำนักนายกรัฐมนตรี
- ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อ 82. เมื่อมีการยุบกรมวิเทศสหการ ภารกิจถูกโอนไปจัดตั้งเป็นหน่วยงานใดในระยะแรก

- ก. กรมการกงสุล

- ข. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
- ค. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- ง. สำนักงานต่างประเทศ

ข้อ 83. การเปลี่ยนชื่อ "ราชบัณฑิตยสถาน" เป็น "สำนักงานราชบัณฑิตยสภา" เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ไต
ก. 2545
ข. 2550
ค. 2558
ง. 2560

ข้อ 84. กรมทางหลวงชนบท ได้รับการยกเว้นการยุบเลิกตามกฎหมายฉบับใดเพื่อดำเนินภารกิจต่อ
ก. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
ข. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
ค. พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

ข้อ 85. กรมใดสังกัดกระทรวงคมนาคม
ก. กรมทางหลวง
ข. กรมทางหลวงชนบท
ค. กรมเจ้าท่า
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 86. ส่วนราชการใดที่มีหน้าที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ตามมาตรา 30
ก. กระทรวงสาธารณสุข
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงแรงงาน
ง. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข้อ 87. สำนักงานสถิติแห่งชาติ สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงพาณิชย์

ข้อ 88. กระทรวงใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว"
ก. กระทรวงพาณิชย์
ข. กระทรวงวัฒนธรรม
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ง. กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อ 89. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงสาธารณสุข

ข. กระทรวงแรงงาน

ค. กระทรวงมหาดไทย

ง. กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 90. ส่วนราชการใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการ "ประเมินราคาทรัพย์สิน"

ก. กรมที่ดิน

ข. กรมธนารักษ์

ค. กรมสรรพากร

ง. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ข้อ 91. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สังกัดส่วนราชการใด

ก. กระทรวงยุติธรรม

ข. กระทรวงพาณิชย์

ค. สำนักนายกรัฐมนตรี

ง. กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อ 92. ส่วนราชการใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการ "วางแผนจราจร"

ก. กรมการขนส่งทางบก

ข. กรมทางหลวง

ค. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ง. กรมเจ้าท่า

ข้อ 93. กรมใดสังกัดกระทรวงพาณิชย์

ก. กรมการค้าต่างประเทศ

ข. กรมการค้าภายใน

ค. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 94. กระทรวงใดมีหน้าที่เกี่ยวกับ "ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม"

ก. กระทรวงศึกษาธิการ

ข. กระทรวงวัฒนธรรม

ค. สำนักนายกรัฐมนตรี

ง. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อ 95. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ข. กระทรวงมหาดไทย
- ค. กระทรวงยุติธรรม
- ง. กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 96. ตามการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564 ส่วนราชการใดต่อไปนี้เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ก. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- ข. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
- ค. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- ง. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ข้อ 97. กรมทรัพยากรธรณี สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ข. กระทรวงพลังงาน
- ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ง. กระทรวงมหาดไทย

ข้อ 98. ส่วนราชการใดมีหน้าที่เกี่ยวกับการ "รัฐฎากร"

- ก. กรมสรรพากร
- ข. กรมศุลกากร
- ค. กรมสรรพสามิต
- ง. กรมบัญชีกลาง

ข้อ 99. กรมสุขภาพจิต สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ข. กระทรวงสาธารณสุข
- ค. กระทรวงศึกษาธิการ
- ง. กระทรวงยุติธรรม

ข้อ 100. กรมประมง สังกัดกระทรวงใด

- ก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ค. กระทรวงอุตสาหกรรม
- ง. กระทรวงพาณิชย์

เฉลยและคำอธิบายโดยละเอียด (ข้อ 51 - 100)

ข้อ 51. ตอบ ข. กรมสรรพากร

คำอธิบาย: ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้กระทรวงการคลังมีส่วนราชการประกอบด้วย กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรมสรรพากร ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษีอากรและบริหารการคลังของรัฐ ส่วนกรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมที่ดินสังกัดกระทรวงมหาดไทย การแยกแยะสังกัดหน่วยงานจัดเก็บรายได้จึงมีความสำคัญในการทำความเข้าใจโครงสร้างบริหารราชการส่วนกลาง

ข้อ 52. ตอบ ง. ถูกทั้ง ข. และ ค.

คำอธิบาย: กระทรวงการต่างประเทศมีอำนาจหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับราชการต่างประเทศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12 และมาตรา 13 กำหนดส่วนราชการภายในซึ่งรวมถึงกรมการกงสุลที่ทำหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศและการตรวจลงตรา กรมการกงสุลจึงเป็นส่วนราชการระดับกรมภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ การทำความเข้าใจหน้าที่ของกระทรวงและกรมในสังกัดจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติราชการในระดับนโยบายและการบริการประชาชน

ข้อ 53. ตอบ ก. กระทรวงการต่างประเทศ

คำอธิบาย: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (เดิมคือสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ) เป็นส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศตามมาตรา 13 (3/1) มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านการให้ความช่วยเหลือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หน่วยงานนี้จึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศในเชิงรุกผ่านการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม

ข้อ 54. ตอบ ก. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

คำอธิบาย: กรมพลศึกษา เดิมมีการจัดโครงสร้างใหม่เป็นสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น "กรมพลศึกษา" ในปี พ.ศ. 2553 เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจดั้งเดิมที่ประชาชนคุ้นเคยและการดำเนินกิจกรรมด้านพลศึกษาและการกีฬาของชาติ การเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานนี้ระบุไว้ในหมายเหตุท้ายมาตรา 15 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลของกฎหมายลำดับรองที่ส่งผลต่อพระราชบัญญัติหลัก

ข้อ 55. ตอบ ค. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำอธิบาย: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 43 (7) ไม่ได้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่วนกรมกิจการเด็กฯ กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมกิจการสตรีฯ นั้น เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 เพื่อแยกส่วนงานตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านในกระทรวง พม. การจำแนกหน่วยงานในสังกัดให้ถูกต้องจะช่วยให้เข้าใจบทบาทหน้าที่การบริหารงานภาครัฐที่จำแนกตามภารกิจหลักของแต่ละกระทรวง

ข้อ 56. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17/1 (เพิ่มเติมฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562) โดยมีอำนาจหน้าที่กว้างขวางครอบคลุมทั้งการส่งเสริมและกำกับการอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก กระทรวงนี้เป็นการควบรวมภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิมเข้าด้วยกัน เพื่อความเป็นเอกภาพในเชิงนโยบาย

ข้อ 57. ตอบ ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำอธิบาย: กรมการข้าวจัดตั้งขึ้นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา 19 (2/1) โดยมีภารกิจหลักในการดูแลเรื่องข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทย ครอบคลุมตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ การผลิต การกระจายเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมข้าว การจัดตั้งกรมการข้าวเป็นการยกระดับความสำคัญของภารกิจเพื่อช่วยเหลือชาวนาและพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยอย่างครบวงจร ซึ่งเดิมกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรฯ

ข้อ 58. ตอบ ข. กรมหม่อนไหม

คำอธิบาย: กรมหม่อนไหมเป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามมาตรา 19 (11/1) จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลภารกิจด้านหม่อนและไหมโดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง การมีกรมเฉพาะทางช่วยให้การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ หน่วยงานนี้รับโอนภารกิจมาจากสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เดิมที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานปลัดกระทรวง

ข้อ 59. ตอบ ก. กระทรวงคมนาคม

คำอธิบาย: กรมการขนส่งทางราง จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงฯ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของการขนส่งทางรางทั้งระบบ รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าในเมืองและรถไฟฟ้าทางคู่ การจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาช่วยทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแล (Regulator) แยกออกจากหน่วยงานปฏิบัติ (Operator) อย่างการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้การบริหารจัดการระบบรางของประเทศเป็นระบบสากล

ข้อ 60. ตอบ ข. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำอธิบาย: กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปลี่ยนสังกัดมาอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 21/2 (3) (เดิมคือกระทรวง ICT) เนื่องจากภารกิจด้านการพยากรณ์อากาศต้องอาศัยการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารแจ้งภัยพิบัติแก่ประชาชน การเปลี่ยนสังกัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับงานบริการสาธารณะด้านอุตุนิยมวิทยาให้มีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

ข้อ 61. ตอบ ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบาย: กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (7) มีภารกิจในการสำรวจ อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลทั่วประเทศเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม หน่วยงานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่น้ำผิวดินไม่เพียงพอ โดยเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นทุนสำคัญของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

ข้อ 62. ตอบ ข. กรมป่าไม้

คำอธิบาย: เดิมกรมป่าไม้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างในปี 2545 และพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ในปี 2546 กรมป่าไม้ได้ย้ายมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (7/1) เพื่อรวมหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติไว้ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน การย้ายสังกัดนี้สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองจากหน่วยงานที่เน้นการผลิตและทำไม้ มาเป็นหน่วยงานที่เน้นการสงวนคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก

ข้อ 63. ตอบ ก. กระทรวงพลังงาน

คำอธิบาย: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสังกัดกระทรวงพลังงานตามมาตรา 27 (3) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและเร่งรัดการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในประเทศและพื้นที่ทับซ้อน รวมถึงการบริหารจัดการสัญญาสัมปทานและสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม หน่วยงานนี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยผ่านการแสวงหาและจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมเพื่อให้มีใช้เพียงพอต่อความต้องการของภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม

ข้อ 64. ตอบ ค. กรมทรัพย์สินทางปัญญา

คำอธิบาย: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ตามมาตรา 29 (7) มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประชาชน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า รวมถึงการเจรจาทำความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภารกิจของกรมนี้มีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่เน้นมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยงานทะเบียนและคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อ 65. ตอบ ข. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คำอธิบาย: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับการเปลี่ยนชื่อมาจาก "กรมส่งเสริมการส่งออก" ตามผลของพระราชกฤษฎีกาในปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ชื่อหน่วยงานสะท้อนภารกิจที่กว้างขึ้นซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเพียงการส่งออกสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจบริการและการขยายตลาดในเชิงรุกในฐานะที่เป็นคู่ค้ากับต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่ครบวงจร

ข้อ 66. ตอบ ข. กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 31 (8) ทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา) มีความเข้มแข็งในการบริหารงานและบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ กรมนี้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและให้คำปรึกษา

ด้านกฎหมาย งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการกระจายอำนาจที่มุ่งหวังให้ท้องถิ่นดูแลตนเองได้

ข้อ 67. ตอบ ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คำอธิบาย: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สังกัดกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 31 (6) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการวางระบบและดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ ทั้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ภารกิจครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการในระหว่างเกิดภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดภัย หน่วยงานนี้เป็นกำลังสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศ

ข้อ 68. ตอบ ข. กระทรวงยุติธรรม

คำอธิบาย: กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สังกัดกระทรวงยุติธรรมตามมาตรา 33 (8) มีภารกิจในการป้องกันปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่มีความซับซ้อน หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติอย่างรุนแรงตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีรูปแบบการสอบสวนที่ทันสมัยและใช้วิชาการเฉพาะทางเข้าช่วย โดยทำงานเสริมการปฏิบัติงานของตำรวจในคดีที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ข้อ 69. ตอบ ข. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คำอธิบาย: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 33 (11) ซึ่งมีสถานะพิเศษต่างจากกรมทั่วไปที่สังกัดปลัดกระทรวง เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานระดับนโยบายและการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดข้ามหน่วยงาน ป.ป.ส. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ส. และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ปัญหายาเสพติดในระดับชาติ

ข้อ 70. ตอบ ข. กระทรวงแรงงาน

คำอธิบาย: กรมการจัดหางานสังกัดกระทรวงแรงงานตามมาตรา 35 (3) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ ทั้งงานในประเทศและงานในต่างประเทศ รวมถึงการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว และการคุ้มครองคนหางาน ภารกิจหลักคือการบริหารจัดการตลาดแรงงานให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการแรงงานและความต้องการทำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการลดปัญหาความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง

ข้อ 71. ตอบ ข. กระทรวงวัฒนธรรม

คำอธิบาย: กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมตามมาตรา 37 (4) มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติในด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมต่างๆ หน่วยงานนี้เป็นเสาหลักในการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป และยังมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยที่ต่อยอดจากฐานรากของวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ

ข้อ 72. ตอบ ค. กระทรวงศึกษาธิการ

คำอธิบาย: มาตรา 40 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมถึง "การอาชีวศึกษา" แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจของกระทรวงอว. การเน้นย้ำเรื่องอาชีวศึกษาในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นการยืนยันความรับผิดชอบต่อการผลิตกำลังคนในระดับวิชาชีพเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม

ข้อ 73. ตอบ ก. กระทรวงสาธารณสุข

คำอธิบาย: กรมควบคุมโรคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 43 (4) ทำหน้าที่หลักในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพต่างๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน กรมนี้มีบทบาทสำคัญมากในการเฝ้าระวังโรคระบาดและวางมาตรการสาธารณสุขเพื่อลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชากร โดยมีเครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั่วประเทศที่ทำงานเชิงรุกในการสอบสวนโรคและรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

ข้อ 74. ตอบ ข. กรม

คำอธิบาย: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับ "กรม" สังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 43 (10) มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตราย อย. ทำหน้าที่ทั้งก่อนและหลังการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

ข้อ 75. ตอบ ข. กระทรวงอุตสาหกรรม

คำอธิบาย: กรมโรงงานอุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา 45 (3) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเรื่องความปลอดภัย การป้องกันมลพิษและรักษาสีสิ่งแวดล้อมจากการผลิต กรมนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่สะอาดและปลอดภัย (Green Industry) เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม

ข้อ 76. ตอบ ข. กระทรวงอุตสาหกรรม

คำอธิบาย: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมตามมาตรา 45 (7) มีหน้าที่หลักในการกำหนดมาตรฐานและให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (เครื่องหมาย มอก.) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดสากล สมอ. เป็นหน่วยงานที่ช่วยยกระดับการผลิตของไทยให้ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย รวมถึงเป็นหน่วยงานกลางด้านการมาตรฐานของชาติในการทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

ข้อ 77. ตอบ ค. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการตามมาตรา 46 (3) ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีฐานะเป็นกรมแต่ไม่สังกัดกระทรวงใด โดยอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา การส่งเสริมพัฒนา และการดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ การจัดโครงสร้างเช่นนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านศาสนาหลักของชาติมีความอิสระและมีความสำคัญในระดับนโยบายที่ผู้นำรัฐบาลดูแลโดยตรง

ข้อ 78. ตอบ ข. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำอธิบาย: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นส่วนราชการตามมาตรา 46 (8) มีฐานะเป็นกรมที่ไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่หลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง. มีอำนาจในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานต่างๆ เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม

ข้อ 79. ตอบ ค. ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เดิมสังกัดกระทรวงยุติธรรม แต่ตามพระราชบัญญัติฉบับที่ 16 พ.ศ. 2559 ได้ปรับฐานะมาเป็นส่วนราชการตามมาตรา 46 (9) ซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศ ป.ป.ท. ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญของฝ่ายบริหารในการกำจัดทุจริตและเสริมสร้างจริยธรรมในระบอบราชการ

ข้อ 80. ตอบ ค. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

คำอธิบาย: สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ถูกเพิ่มเข้ามาในโครงสร้างสำนักนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 7 (15) โดยคำสั่งหัวหน้า คสช. และต่อมาบรรจุไว้ในกฎหมายนี้ มีหน้าที่ประสานงานและบูรณาการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม หน่วยงานนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงนโยบายระดับสูงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่องและเป็นเอกภาพ

ข้อ 81. ตอบ ค. สำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 (16) และมาตรา 927 ของกฎหมายเหตุภัยพระราชบัญญัติ มีฐานะเป็นกรมและอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงที่ดิน การจัดตั้งหน่วยงานนี้ช่วยบูรณาการข้อมูลและนโยบายที่ดินที่เดิมกระจายอยู่ในหลายกระทรวงเข้าด้วยกัน

ข้อ 82. ตอบ ข. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

คำอธิบาย: มาตรา 53 กำหนดให้มีการยุบเลิกกรมวิเทศสหการและโอนภารกิจไปสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ โดยในระยะแรกได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็น "สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ" (สพท. หรือ TICA) ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อดำเนินภารกิจด้านความร่วมมือทางวิชาการและ

เศรษฐกิจกับต่างประเทศต่อไป และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 จึงได้มีการยกระดับฐานะหน่วยงานนี้ขึ้นเป็น "กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ" เพื่อความเหมาะสมกับการกิจที่เพิ่มขึ้นและขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

ข้อ 83. ตอบ ค. 2558

คำอธิบาย: การเปลี่ยนชื่อจาก "ราชบัณฑิตยสถาน" เป็น "สำนักงานราชบัณฑิตยสภา" เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558 ซึ่งถูกบันทึกไว้ในหมายเหตุลำดับที่ (46) ท้ายมาตรา 46 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานวิชาการให้มีความคล่องตัวและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยยังคงเป็นส่วนราชการระดับกรมที่ไม่สังกัดกระทรวงและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ทางวิชาการภาษาไทย และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการระดับสูงให้แก่ประชาชนทั่วไป

ข้อ 84. ตอบ ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.

คำอธิบาย: กรมทางหลวงชนบทเดิมถูกกำหนดให้ยุบเลิกและโอนภารกิจไปสังกัดกรมทางหลวงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 54 เดิม แต่ต่อมาได้มีการตรา พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 (ปี 2550) และฉบับที่ 6 (ปี 2552) เพื่อยกเลิกบทบัญญัติการยุบเลิกดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าภารกิจของกรมทางหลวงชนบทมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชนบทและให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องให้มีหน่วยงานนี้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างยั่งยืน

ข้อ 85. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางราง กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น กระทรวงคมนาคมจึงเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของชาติครอบคลุมทุกช่องทางทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและเศรษฐกิจของประเทศให้มีความคล่องตัว

ข้อ 86. ตอบ ข. กระทรวงมหาดไทย

คำอธิบาย: มาตรา 30 บัญญัติอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยไว้อย่างกว้างขวาง โดยมีคตินัยสำคัญคือการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ครอบคลุมการรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความสะดวก การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การทะเบียนราษฎร และกิจการสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยจึงเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดผ่านกลไกผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่

ข้อ 87. ตอบ ก. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำอธิบาย: สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 21/2 (5) (เดิมสังกัดกระทรวง ICT) มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติของประเทศเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลสถิติที่มีความถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล การอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการทำสำมะโนต่างๆ มีความทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบดิจิทัล

ข้อ 88. ตอบ ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คำอธิบาย: มาตรา 14 กำหนดให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ รวมถึงการศึกษาด้านกีฬา กระทรวงนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อบูรณาการงานด้านการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศเข้ากับงานด้านกีฬาที่มี ส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีกรมการท่องเที่ยวและกรมพลศึกษา เป็นหน่วยงานปฏิบัติหลักในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้

ข้อ 89. ตอบ ก. กระทรวงสาธารณสุข

คำอธิบาย: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 43 (7) มีหน้าที่ในการส่งเสริม และกำกับดูแลมาตรฐานสถานพยาบาล กิจกรรมสปา และการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) หน่วยงานนี้มีความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ความปลอดภัยและคุณภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ที่ได้รับความเชื่อถือระดับสากล

ข้อ 90. ตอบ ข. กรมธนารักษ์

คำอธิบาย: กรมธนารักษ์สังกัดกระทรวงการคลังตามมาตรา 11 (3) และมีหน้าที่หลักที่ระบุในอำนาจหน้าที่รวม ของกระทรวงตามมาตรา 10 เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารที่ราชพัสดุ และการจัดทำเหรียญ กษาปณ์ การประเมินราคาทรัพย์สินโดยกรมธนารักษ์ถือเป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ที่สำคัญในการอ้างอิงเพื่อ จัดเก็บภาษีอากรและใช้ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความมาตรฐานและ เป็นกลางในระดับรัฐ

ข้อ 91. ตอบ ค. สำนักนายกรัฐมนตรี

คำอธิบาย: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นส่วนราชการสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตาม มาตรา 7 (3) มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการถูกเอาเปรียบจาก การซื้อสินค้าหรือบริการ สคบ. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหาก ไม่ได้รับความเป็นธรรม การอยู่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำให้ สคบ. มีสถานะที่เอื้อต่อการประสานงานกับ หลายหน่วยงานเพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างทั่วถึง

ข้อ 92. ตอบ ค. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

คำอธิบาย: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สังกัดกระทรวงคมนาคมตามมาตรา 21 (8) มีภารกิจหลักในการวางแผนแม่บทและกำหนดนโยบายด้านการขนส่งและการจราจรของประเทศให้มีความ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สนข. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานวิชาการที่ศึกษาและเสนอแผนงานขนาดใหญ่ เช่น แผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง เพื่อให้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศในระยะยาว

ข้อ 93. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

คำอธิบาย: กระทรวงพาณิชย์ประกอบด้วยกรมสำคัญหลายหน่วยงานตามมาตรา 29 ได้แก่ กรมการค้าต่างประเทศ (ดูแลการส่งออก-นำเข้าและข้อตกลงการค้า) กรมการค้าภายใน (ดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพ) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ดูแลการจดทะเบียนบริษัทและส่งเสริมธุรกิจ) กรมเหล่านี้ทำงานประสานกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทยให้มีความเข้มแข็งและคุ้มครองประโยชน์ทั้งของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในภาพรวมของตลาด

ข้อ 94. ตอบ ข. กระทรวงวัฒนธรรม

คำอธิบาย: กระทรวงวัฒนธรรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ตามมาตรา 36 มีส่วนราชการในสังกัดตามมาตรา 37 เช่น กรมการศาสนา กรมศิลปากร และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงนี้ทำหน้าที่เป็นหลักในการรักษาและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในทุกมิติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและความภาคภูมิใจ รวมถึงการนำวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านซอฟต์แวร์ (Soft Power) เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของไทยสู่สังคมโลก

ข้อ 95. ตอบ ค. กระทรวงยุติธรรม

คำอธิบาย: กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนสังกัดกระทรวงยุติธรรมตามมาตรา 33 (6) มีภารกิจในการดูแล สงเคราะห์ และแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนื่องจากการกระทำความผิด รวมถึงการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจ หน่วยงานนี้เน้นกระบวนการฟื้นฟูเยียวยา มากกว่าการลงโทษเพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนกลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อีกครั้งตามหลักการคุ้มครองเด็กที่เป็นสากล

ข้อ 96. เฉลย ข. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

คำอธิบาย: ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 7 ซึ่งระบุถึงส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2564 ได้มีการเพิ่ม (16) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เข้ามาเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และมีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินั้นจัดตั้งโดยคำสั่งหัวหน้า คสช. และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ (สปป.) ก็เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้า คสช. เช่นกัน ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดตามตัวบทกฎหมายที่แก้ไขล่าสุดคือข้อ ข.

ข้อ 97. ตอบ ค. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบาย: กรมทรัพยากรธรณีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (5) มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจและบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ชากดึกดำบรรพ์ และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัย เช่น แผ่นดินไหวและดินถล่ม ภารกิจของกรมนี้มีความสำคัญในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรใต้ดินอย่างคุ้มค่า รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญไว้เป็นมรดกทางธรรมชาติของชาติ

ข้อ 98. ตอบ ก. กรมสรรพากร

คำอธิบาย: การรัษฎากรหรือการจัดเก็บภาษีอากรจากรายได้และฐานภาษีในประเทศเป็นหน้าที่หลักของกรมสรรพากร สังกัดกระทรวงการคลังตามมาตรา 11 (7) กรมสรรพากรมีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นรายได้หลักของแผ่นดินที่รัฐบาลนำมาใช้ในการบริหารประเทศและพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม

ข้อ 99. ตอบ ข. กระทรวงสาธารณสุข

คำอธิบาย: กรมสุขภาพจิตเป็นส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา 43 (8) ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพจิตของประชาชนไทย หน่วยงานนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการกับภาวะความเครียดและปัญหาทางสุขภาพจิตในสังคมยุคปัจจุบันผ่านเครือข่ายสถานพยาบาลเฉพาะทางทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมมีความสุขลดผลกระทบจากปัญหาทางสุขภาพจิตที่อาจนำไปสู่ปัญหาทางสังคมด้านอื่นๆ

ข้อ 100. ตอบ ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำอธิบาย: กรมประมงเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามมาตรา 19 (5) มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความยั่งยืน ภารกิจของกรมประมงครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยพันธุ์สัตว์น้ำ การส่งเสริมอาชีพชาวประมง ไปจนถึงการตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นแหล่งรายได้และแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของประเทศไทย

พระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕”

มาตรา ๒⁽¹⁾ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔

(๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔

(๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕

(๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

(๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕

(๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕

(๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.

๒๕๓๕

(๘) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖

(๙) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖

(๑๐) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.

๒๕๓๗

๒๕๓๗	(๑๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๓๘	(๑๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.
๒๕๓๘	(๑๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๓๙	(๑๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.
๒๕๔๑	(๑๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.
๒๕๔๑	(๑๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.
๒๕๔๒	(๑๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.
๒๕๔๒	(๑๘) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.
๒๕๔๒	(๑๙) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.
๒๕๔๒	(๒๐) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.
๒๕๔๒	(๒๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ.
๒๕๔๓	(๒๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ.
๒๕๔๔	(๒๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ.

๒๕๔๔	มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒๕๔๔	มาตรา ๕ ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้
๒๕๔๔	(๑) สำนักนายกรัฐมนตรี
๒๕๔๔	(๒) กระทรวงกลาโหม
๒๕๔๔	(๓) กระทรวงการคลัง

- (๔) กระทรวงการต่างประเทศ
- (๕) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- (๖) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- (๖/๑)^[2] กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- (๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- (๘) กระทรวงคมนาคม
- (๘/๑)^[3] กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- (๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๑๐)^[4] (ยกเลิก)
- (๑๑) กระทรวงพลังงาน
- (๑๒) กระทรวงพาณิชย์
- (๑๓) กระทรวงมหาดไทย
- (๑๔) กระทรวงยุติธรรม
- (๑๕) กระทรวงแรงงาน
- (๑๖) กระทรวงวัฒนธรรม
- (๑๗)^[5] (ยกเลิก)
- (๑๘) กระทรวงศึกษาธิการ
- (๑๙) กระทรวงสาธารณสุข
- (๒๐) กระทรวงอุตสาหกรรม

หมวด ๑

สำนักนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๖^[6] สำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการลงทุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ การปฏิบัติการกิจพิเศษ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือที่มีได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ

มาตรา ๗ สำนักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(๒) กรมประชาสัมพันธ์

(๓) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

(๔) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(๕) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(๖) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

(๗) สำนักงานงบประมาณ

(๘) สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ

(๙) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑๐) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

(๑๑) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๑๒)^[7] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(๑๓)^[8] สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(๑๔)^[9] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

(๑๕)^[10] สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

(๑๖)^[11] สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

หมวด ๒

กระทรวงกลาโหม

มาตรา ๘ กระทรวงกลาโหม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงกลาโหม

มาตรา ๙ การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอบบังคับ และระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น

หมวด ๓

กระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๐ กระทรวงการคลัง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง แผ่นดิน การประเมินราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษีอากร การรักษาการ กิจการหารายได้ของรัฐที่มีอำนาจดำเนินการได้ แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น การบริหารหนี้ สาธารณะ การบริหารและการพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่สังกัด กระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๑ กระทรวงการคลัง มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมธนารักษ์
- (๔) กรมบัญชีกลาง
- (๕) กรมศุลกากร
- (๖) กรมสรรพสามิต
- (๗) กรมสรรพากร
- (๘) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- (๙) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
- (๑๐) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หมวด ๔

กระทรวงการต่างประเทศ

มาตรา ๑๒ กระทรวงการต่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ ต่างประเทศ และราชการอื่นตามที่ได้มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวง การต่างประเทศหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

มาตรา ๑๓ กระทรวงการต่างประเทศ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมการกงสุล
- (๓/๑)^[12] กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
- (๔) กรมพิธีการทูต

- (๕) กรมยุโรป
- (๖)^[13] (ยกเลิก)
- (๗) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- (๘) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
- (๙) กรมสารนิเทศ
- (๑๐) กรมองค์การระหว่างประเทศ
- (๑๑) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
- (๑๒) กรมอาเซียน
- (๑๓) กรมเอเชียตะวันออก
- (๑๔) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

หมวด ๕

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มาตรา ๑๔ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬานันทนาการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มาตรา ๑๕ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมพลศึกษา
- (๔) กรมการท่องเที่ยว

[คำว่า “กรมพลศึกษา” ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓]

[คำว่า “กรมการท่องเที่ยว” ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓]

หมวด ๖

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๑๖ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคใน

สังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๑๗^[14] กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
- (๔) กรมกิจการผู้สูงอายุ
- (๕) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- (๖) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- (๗) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หมวด ๖/๑^[15]

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มาตรา ๑๗/๑^[16] กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

<0:p>

มาตรา ๑๗/๒^[17] การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

หมวด ๗

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรา ๑๘^[18] กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรา ๑๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี

- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๒/๑)^[19] กรมการข้าว
- (๓) กรมชลประทาน
- (๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- (๕) กรมประมง
- (๖) กรมปศุสัตว์
- (๖/๑)^[20] กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- (๗)^[21] (ยกเลิก)
- (๘) กรมพัฒนาที่ดิน
- (๙) กรมวิชาการเกษตร
- (๑๐) กรมส่งเสริมการเกษตร
- (๑๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์
- (๑๑/๑)^[22] กรมหม่อนไหม
- (๑๒) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- (๑๓) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- (๑๔) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมวด ๘

กระทรวงคมนาคม

มาตรา ๒๐ กระทรวงคมนาคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงคมนาคม

มาตรา ๒๑ กระทรวงคมนาคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมเจ้าท่า
- (๔) กรมการขนส่งทางบก
- (๔/๑)^[23] กรมการขนส่งทางราง

(๕)^[24] กรมท่าอากาศยาน

(๖) กรมทางหลวง

(๗) กรมทางหลวงชนบท

(๘) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

[คำว่า “กรมเจ้าท่า” ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๕๒]

หมวด ๘/๑

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม^[25]

มาตรา ๒๑/๑^[26] กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุดมศึกษา การสถิติ และราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๒๑/๒^[27] กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานรัฐมนตรี

(๒) สำนักงานปลัดกระทรวง

(๓) กรมอุดมศึกษา

(๔) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(๕) สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หมวด ๙

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๒๒^[28] กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวน อนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๒๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานรัฐมนตรี

(๒) สำนักงานปลัดกระทรวง

- (๓) กรมควบคุมมลพิษ
- (๔) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- (๕) กรมทรัพยากรธรณี
- (๖) กรมทรัพยากรน้ำ
- (๗) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- (๗/๑)^[29] กรมป่าไม้
- (๘) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- (๙) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
- (๑๐) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวด ๑๐

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร^[30]

มาตรา ๒๔^[31] (ยกเลิก)

มาตรา ๒๕^[32] (ยกเลิก)

หมวด ๑๑

กระทรวงพลังงาน

มาตรา ๒๖ กระทรวงพลังงาน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการพลังงาน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของกระทรวงพลังงานหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพลังงาน

มาตรา ๒๗ กระทรวงพลังงาน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- (๔) กรมธุรกิจพลังงาน
- (๕) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- (๖) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมวด ๑๒

กระทรวงพาณิชย์

มาตรา ๒๘ กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจ บริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์

มาตรา ๒๙ กระทรวงพาณิชย์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมการค้าต่างประเทศ
- (๔) กรมการค้าภายใน
- (๕)^[33] (ยกเลิก)
- (๖) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- (๗) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
- (๘) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- (๙) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- (๑๐)^[34] สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

[คำว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕]

หมวด ๑๓

กระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๓๐ กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความสะดวกของสังคม การส่งเสริมและพัฒนากิจการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องถิ่น การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๓๑ กระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมการปกครอง
- (๔) กรมการพัฒนาชุมชน

- (๕) กรมที่ดิน
- (๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๗) กรมโยธาธิการและผังเมือง
- (๘) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หมวด ๑๔

กระทรวงยุติธรรม

มาตรา ๓๒ กระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ กระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างและอำนวยความสะดวกยุติธรรมในสังคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัด กระทรวงยุติธรรม

มาตรา ๓๓ กระทรวงยุติธรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
 - (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
 - (๓) กรมคุมประพฤติ
 - (๔) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 - (๕) กรมบังคับคดี
 - (๖) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 - (๗) กรมราชทัณฑ์
 - (๘) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 - (๙) สำนักงานกิจการยุติธรรม
 - (๑๐) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
- ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
- (๑๑) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หมวด ๑๕

กระทรวงแรงงาน

มาตรา ๓๔ กระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและ คุ้มครองแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ และราชการอื่นตามที่มี กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการที่สังกัด กระทรวงแรงงาน

มาตรา ๓๕ กระทรวงแรงงาน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมการจัดหางาน
- (๔) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- (๕) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- (๖) สำนักงานประกันสังคม

หมวด ๑๖

กระทรวงวัฒนธรรม

มาตรา ๓๖ กระทรวงวัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวง วัฒนธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

มาตรา ๓๗ กระทรวงวัฒนธรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมการศาสนา
- (๔) กรมศิลปากร
- (๕)^[35] กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- (๖) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หมวด ๑๗^[36]

(ยกเลิก)

มาตรา ๓๘^[37] (ยกเลิก)

มาตรา ๓๙^[38] (ยกเลิก)

หมวด ๑๘

กระทรวงศึกษาธิการ

มาตรา ๔๐^[39] กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และกำกับดูแลการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริม

และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

<0:p>

มาตรา ๔๑ การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

หมวด ๑๙

กระทรวงสาธารณสุข

มาตรา ๔๒ กระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

มาตรา ๔๓ กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมการแพทย์
- (๔) กรมควบคุมโรค
- (๕) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- (๖) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- (๗) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- (๘) กรมสุขภาพจิต
- (๙) กรมอนามัย
- (๑๐) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

[คำว่า “กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐]

หมวด ๒๐

กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรา ๔๔^[40] กระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย

กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรา ๔๕ กระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

- (๑) สำนักงานรัฐมนตรี
- (๒) สำนักงานปลัดกระทรวง
- (๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- (๔) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- (๕) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- (๖) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
- (๗) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- (๘) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- (๙)^[41] (ยกเลิก)
- พรรคสอง^[42](ยกเลิก)

หมวด ๒๑

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

มาตรา ๔๖ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังต่อไปนี้

- (๑)^[43] (ยกเลิก)
- (๒)^[44] (ยกเลิก)
- (๓) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
- (๔) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
- (๕)^[45](ยกเลิก)
- (๖)^[46] สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ทางวิชาการ และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

(๗) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

(๘)^[47] สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

(๙)^[48] สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี^[49]

(วรรคสาม)^[50] ยกเลิก

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๗ ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันทั้งปวงของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ ไปเป็นของกระทรวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ โดยกิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นใดจะโอนไปเป็นของส่วนราชการใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกำหนดให้การกำหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้

มาตรา ๔๘ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกำหนดให้การกำหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้

มาตรา ๔๙ บรรดาอำนาจหน้าที่ที่มีบทกฎหมายกำหนดให้เป็นของส่วนราชการที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ หรือของรัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการนั้น ให้โอนไปเป็นของส่วนราชการ หรือของรัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ในการโอนอำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการตามกฎหมายใด หรือแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ให้กระทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาให้ส่วนราชการที่ถูกโอนอำนาจหน้าที่ไป รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการนั้น ยังคงมีอำนาจหน้าที่เดิมต่อไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการให้มีความต่อเนื่องกันก็ได้

ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบรรดาบทกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

มาตรา ๕๐ ให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของกระทรวงที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ และรัฐมนตรีช่วยว่าการของกระทรวงดังกล่าว เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงตามมาตรา ๕ ตามลำดับ จนกว่าจะมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่

มาตรา ๕๑ ในระหว่างที่ยังมิได้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนราชการภายในกระทรวงตามที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติไว้สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่ส่วนราชการใดของกระทรวงศึกษาธิการที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้ให้อยู่ในสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมอื่นแล้ว

ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ มีฐานะเป็นกรมอยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

มาตรา ๕๒ ให้ทบวงมหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ ยังคงเป็นทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงและส่วนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยต่อไปและให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และข้าราชการในทบวงมหาวิทยาลัยและในส่วนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

มาตรา ๕๓ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โอนกิจการอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกรมวิเทศสหการและบรรดาอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ ไปเป็นของส่วนราชการหนึ่งส่วนราชการใดของกระทรวงการต่างประเทศ หรือของผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการดังกล่าวแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะ

กำหนดให้การกำหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศ
ของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งขึ้นใช้บังคับแล้ว ให้ถือว่า
กรมวิเทศสหการเป็นอันยุบเลิก

มาตรา ๕๔⁽⁵¹⁾ (ยกเลิก)

มาตรา ๕๕ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาล
เสนอกฎหมายปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ให้สอดคล้อง
รับกับการกิจของทหารตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๕๖ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาล
เสนอกฎหมายเพื่อโอนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีใช้ภารกิจหลักในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด ไปเป็นของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อลดภารกิจในพื้นที่ตามลำดับความพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและปราบ
ปรามผู้กระทำความผิด

มาตรา ๕๗⁽⁵²⁾ (ยกเลิก)

มาตรา ๕๘ ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ งบประมาณ ข้าราชการ
และลูกจ้างของกรมไปรษณีย์โทรเลขตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมไปเป็น
ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เสมือนสำนักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และเมื่อมีการ
โอนแล้วให้ถือว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นอันยุบเลิก

มาตรา ๕๙ ภายใต้บังคับวรรคสอง ให้กระทรวง กรม และส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงมีอำนาจหน้าที่และการจัดระเบียบราชการเช่นเดิมต่อไป
เว้นแต่กระทรวงกลาโหม สำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง สำนักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และสำนักงานอัยการสูงสุด ให้มีอำนาจหน้าที่และการจัดระเบียบราชการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา
๕๙ ใช้บังคับสำหรับกระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
แห่งใดแล้ว ให้กระทรวง กรมหรือส่วนราชการนั้น มีอำนาจหน้าที่และการจัดระเบียบ
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป

ในการจัดระเบียบราชการระยะแรก ถ้ากระทรวงใดสมควรมีกลุ่มภารกิจ
ให้ตรากฎกระทรวงกำหนดให้มีกลุ่มภารกิจใช้บังคับพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาตามวรรค
สอง

ในกรณีที่มีการจัดระเบียบราชการของกระทรวงใดเป็นไปตามพระราชบัญญัติแล้ว ถ้ากระทรวงนั้นมีตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นกรณีที่ไม่สามารถย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอื่นที่เหมาะสมได้ ให้ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวงดังกล่าวยังคงมีต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๖๐ ให้รัฐบาลรายงานค่าใช้จ่ายประจำและอัตราของข้าราชการและลูกจ้างของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคเปรียบเทียบกับก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อครบกำหนดหนึ่งปีและสองปีของการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระบบราชการนั้นเป็นกลไกสำคัญของประเทศในอันที่จะผลักดันให้แนวทางการบริหารประเทศตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐเกิดผลสำเร็จเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม การจัดกลไกของระบบราชการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการหลายครั้ง แต่ยังคงให้มีการปฏิบัติราชการตามโครงสร้างการบริหารที่ไม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมซึ่งเป็นผลให้การทำงานของข้าราชการเป็นไปด้วยความล่าช้าเพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก และส่วนราชการต่าง ๆ มิได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันและจัดกลไกการปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลทำให้การปฏิบัติงานเกิดความซ้ำซ้อนและกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน แนวทางแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบราชการทั้งระบบโดยการปรับอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการขึ้นใหม่ และปรับปรุงการบริหารงานโดยการจัดส่วนราชการที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมไว้เป็นกลุ่มงานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปรับระบบการทำงานในรูปกลุ่มภารกิจ เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานที่ซ้ำซ้อนกัน เมื่อจัดส่วนราชการใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้แล้วจะมีผลทำให้แนวทางความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถปรับปรุงการทำงานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพในระยะต่อไปได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชกฤษฎีกายุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕⁽⁵³⁾

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม และให้ความใน (๗) ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอันยกเลิกตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๔ การดำเนินการเกี่ยวกับกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อำนาจหน้าที่ หนี้สิน และงบประมาณตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ให้ดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีให้นำความในมาตรา ๘ จัตวา วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาใช้บังคับ

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อำนาจหน้าที่ หนี้สิน และงบประมาณของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เว้นแต่กิจการไปรษณีย์และเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำซึ่งมีผู้ครองอยู่ ให้โอนไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม ย่อมทำให้กิจการและอำนาจหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม เป็นอันหมดไป โดยผลของบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว เป็นการสมควรยุบเลิกกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม แต่โดยที่มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๘ จัตวา วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให้การยุบส่วนราชการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖^[54]

มาตรา ๓ ให้โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้มีอำนาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมทำนุบำรุงป่า และการดำเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทำไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการอื่นเกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั้งนี้ เฉพาะที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้

มาตรา ๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิน ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ตำแหน่งและอัตรากำลังของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ที่เป็นของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถือว่าอ้างถึงกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี

มาตรา ๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอำนาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ปันฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การจัดให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ และการดำเนินการอื่นใดทั้งนี้ ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร และเขตพื้นที่ป่าที่เตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้กรมป่าไม้มอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล และกฎหมายว่าด้วยสวนป่า ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการได้ด้วย

มาตรา ๗ ให้ ก.พ.ร. ตรวจสอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากเห็นว่ามีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ใดของหน่วยงานใดมิได้เป็นไปตามมาตรา ๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖ ให้ดำเนินการแบ่งแยกและดำเนินการให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๖ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

ในการโอนภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้โอนหรือจัดแบ่งทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ตำแหน่งและอัตรากำลังให้สอดคล้องกันด้วย

มาตรา ๘ ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ตำแหน่งและอัตรากำลังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรา ๙ เมื่อได้ดำเนินการตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แล้ว ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่โอนมาดังกล่าว โอนไปเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอน หรือของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่โอนมาดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นใหม่

มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้านนโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ตำแหน่งและอัตรากำลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมควรที่จะได้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งโอนอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแก้ไขการใช้อำนาจของรัฐมนตรีและการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗⁽⁵⁵⁾

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยุบกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ และจัดตั้งเป็นสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเป็นส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้มีผู้อำนวยการซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

มาตรา ๔ ให้สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย การเผยแพร่ และการฝึกอบรม โดยร่วมมือกับต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

(๑) จัดทำแผน ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ดำเนินโครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

(๒) บริหารการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล

(๓) ร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินงานตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

(๔) บริหารความร่วมมือด้านทุนกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ

(๕) ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

(๖) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานการพัฒนา

(๗) กระทำการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

มาตรา ๕ การบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล การดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณและทรัพย์สิน การจัดทำนิติกรรมสัญญา การดำเนินคดี หรือการดำเนินการอื่นใดของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

มาตรา ๖ ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิน สิทธิ ภาระผูกพันข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการ

ต่างประเทศไปเป็นของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สำนักงาน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา ๗ บรรดาอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งใดของกรมวิเทศสหการ หรือของอธิบดี กรมวิเทศสหการ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ ให้โอนไปเป็นของสำนักงานปลัด กระทรวงการต่างประเทศ หรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๘ บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งใดที่อ้างถึงกรมวิเทศสหการ หรืออธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในกรมวิเทศสหการ ให้ถือว่าอ้างถึงสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับกำหนดเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๙ ให้ความใน (๖) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอันยกเลิกโดยผลของบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้โอนกิจการ อำนาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของ กรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ และบรรดาอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ ไปเป็นของส่วน ราชการหนึ่งส่วนราชการใดของกระทรวงการต่างประเทศ หรือของผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการดังกล่าว แล้วแต่กรณี ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราช บัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่ากรมวิเทศสหการเป็น อันยุบเลิก แต่เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศยังมีการกิจด้านให้ความช่วยเหลือแก่ต่าง ประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลซึ่งมิได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ใดในกระทรวงการต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานหลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ใน การนี้สมควรจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศขึ้นเป็นส่วน ราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงการต่างประเทศ และให้มีผู้อำนวยการซึ่งมีฐานะ เป็นอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ โดยยุบกรมวิเทศสหการมาจัดตั้งเป็นสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙^[56]

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากข่าวเป็นพืชที่มี ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย แต่ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องข้าวมี อยู่หลายหน่วยงานและกระจัดกระจายอยู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ จึงสมควรให้มีการจัดตั้งกรมการข้าวขึ้นมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะ ให้ครอบคลุมถึงการปรับปรุงพัฒนาการปลูกข้าว ให้มีผลผลิตต่อพื้นที่และคุณภาพสูงขึ้น การพัฒนาพันธุ์ การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อพัฒนาชาวนา การแปรรูป และการจัดการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว รวมทั้งการตลาดและการส่งเสริม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับข้าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐^[57]

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติให้ จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแทนกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ และให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ เงินของกองทุนเพื่อการ พัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย เงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต เงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานประกันวินาศภัย งานประกันชีวิต และงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และให้ โอนการดำเนินคดีและการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือลูกจ้างและเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำและเงินต่าง ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนซึ่งมีผู้ ครอบงำ ให้โอนไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ กรณีจึงมีความ จำเป็นต้องยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงจำเป็นต้องตราพระราช บัญญัตินี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐^[58]

มาตรา ๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราช บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เต็มโดยพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นส่วนราชการที่อยู่ใน
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และ
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. กำหนด ในการนี้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐^[59]

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติมาตรา
๕๔ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้ต้องยุบ
เลิกกรมทางหลวงชนบทภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้
โอนกิจการอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง
และอัตรากำลังของกรมทางหลวงชนบท และบรรดาอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งหรือ
ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมทางหลวงชนบท ไปเป็นของกรมทางหลวงหรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือ
ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมทางหลวง หรือไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ดำรง
ตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ซึ่งการยุบเลิกจะ
ส่งผลกระทบต่อภารกิจในการกำหนดมาตรฐาน การควบคุมในทางวิชาการ และ
การพัฒนาทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นในภาพรวม ดังนั้น สมควรยกเลิก
บทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้ยังคงมีกรมทางหลวงชนบทเพื่อดำเนินภารกิจต่อไป จึงจำเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อย
โอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้
ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒^[60]

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็นสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๒ วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้
โอนงบประมาณและบุคลากรของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ สังกัดสำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
สมควรเปลี่ยนชื่อสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ และผู้สูงอายุ เป็นสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒^[61]

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ แห่งกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม บัญญัติให้กรมทางหลวงชนบทต้องยุบเลิกไปภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่เนื่องจากภารกิจปัจจุบันที่กรมทางหลวงชนบทดำเนินการอยู่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง และการกระจายความเจริญสู่ชนบท ซึ่งเป็นนโยบายหลักของทุกรัฐบาล โดยกรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่หลักในการกำหนดมาตรฐานทางการก่อสร้าง และการบำรุงรักษาทางทั้งทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ควบคุมในทางวิชาการงานทางฝึกรอบรมเจ้าหน้าทีทั้งระดับปฏิบัติและระดับผู้บริหารของ อปท. ทั่วประเทศ กำกับและตรวจตราให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการตามที่กำหนดไว้วิจัยและพัฒนางานทาง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงชนบทและงานทางหลวงท้องถิ่น ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่ อปท. นอกจากนั้นกฎหมายทางหลวงได้กำหนดให้กรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และมีสาระสำคัญ ๒ ด้าน คือ ด้านกำกับตรวจตราและควบคุมทางหลวง และด้านควบคุม รักษา ขยายและสงวนเขตทาง จึงมีความจำเป็นต้องมีกรมทางหลวงชนบทไว้รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบการคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๕๒^[62]

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และเป็นการระลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒^[63]

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อกรรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรรมการบินพลเรือน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจด้านการบิน ซึ่งครอบคลุมทั้งการขนส่งทางอากาศและการเดินอากาศ และเป็นการสอดคล้องกับแนวทางในการกำหนดชื่อหน่วยงานลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒^[64]

มาตรา ๔ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบรรดาอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปเป็นของกรมหม่อนไหมหรือของเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราค่าจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปเป็นของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากหม่อนไหมเป็นผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นที่นำไปสู่สินค้าแปรรูป และนวัตกรรมในหลายรูปแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเอกลักษณ์ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมการดำรงชีพแบบวิถีชาวไทย อันจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ คุ้มครอง สืบทอด และจรรโลงให้คงอยู่กับสังคมไทย กับทั้งต้องส่งเสริมให้สังคมได้เห็นคุณค่าและหวงแหนสิ่งที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนต้องมีการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการแปรรูปจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นไปสู่สินค้า ตามความต้องการของตลาดอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ไหมไทยและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมให้แพร่หลายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว สมควรจัดตั้งกรมหม่อนไหมขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓^[65]

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว

ให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นรอง

อธิบดีกรมการท้องเที่ยว

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท้องเที่ยวและกัฟารัษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท้องเที่ยว เป็นกรมการท้องเที่ยว และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกัฟาและนันทนาการ เป็นกรมพลคัศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓⁽⁶⁶⁾

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกัฟาและนันทนาการ เป็นกรมพลคัศึกษา

ให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกัฟาและนันทนาการ เป็นอธิบดีกรมพลคัศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกัฟาและนันทนาการ เป็นรองอธิบดีกรมพลคัศึกษา

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท้องเที่ยวและกัฟารัษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกัฟาและนันทนาการ เป็นกรมพลคัศึกษา และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓⁽⁶⁷⁾

มาตรา ๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ไปเป็นของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

มาตรา ๕ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แล้วแต่กรณี

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยุบเลิกสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และเปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓^[68]

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕^[69]

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมการส่งออกและการส่งเสริมการนำเข้าปัจจัยการผลิตและสินค้าที่จำเป็นต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖^[70]

มาตรา ๔ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร ไปเป็นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรา ๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของ

สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถือว่าอ้างถึงกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นบริการสาธารณะในการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ และเขื่อนหรือพื้นที่เก็บกักน้ำ อันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายากแฉ่งและภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภารกิจดังกล่าวรวมถึงการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน และการดัดแปรสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนในภารกิจด้านการเกษตรและอื่น ๆ โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและความรับผิดชอบของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมควรยกฐานะสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดตั้งเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความคล่องตัวในการบูรณาการภารกิจร่วมกับส่วนราชการอื่น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖⁽⁷¹⁾

มาตรา ๔ ให้โอนบรรดากิจการ เงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐยังไม่เพียงพอ อันจำเป็นต้องกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอำนาจในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว สมควรยกฐานะสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗^[72]

ข้อ ๕ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม และอำนาจหน้าที่ที่เป็นของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี และของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี

ข้อ ๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘^[73]

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และของ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ไปเป็นของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

มาตรา ๗ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ถือว่าอ้างถึงกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศโดยการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการ

พัฒนาระหว่างประเทศสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว สมควรยกฐานะสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นเป็นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘⁽⁷⁴⁾

มาตรา ๔ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในสำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วน ราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือของข้าราชการ พนักงาน ราชการ และลูกจ้างของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว แต่กรณี

(๑) สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

(๒) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เฉพาะงานเกี่ยวกับนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้าของประเทศและงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนด

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระ ผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๔ ไปเป็นของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

มาตรา ๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการตามมาตรา ๔ และข้าราชการ พนักงาน ราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการตามมาตรา ๔ ให้ถือว่าอ้างถึงสำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์หรือข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากโครงสร้างทาง เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องพึ่งพาการส่งออก ทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลกที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ เทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางการค้าของไทย รวมทั้งยังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสมควร ให้มีการจัดตั้งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าขึ้นมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับ กรมในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักที่กำหนดนโยบายทิศทางการค้า ของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะและจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ เพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงจำเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘⁽⁷⁵⁾

มาตรา ๒ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๓๙ ให้ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต หรือราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๐ ให้คณะกรรมการต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถานซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นคณะกรรมการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิตยสถาน อุปนายก ราชบัณฑิตยสถาน ประธานสำนักและเลขานุการสำนัก อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นนายกราชบัณฑิตยสภา อุปนายก ราชบัณฑิตยสภา ประธานสำนักและเลขานุการสำนัก ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัตินี้

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๒ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ระเบียบการ ประกาศ และคำสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อ “ราชบัณฑิตยสถาน” เป็น “ราชบัณฑิตยสภา” อันเป็นชื่อเดิมที่ใช้เรียกสืบมานับแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศในโอกาส ๑๒๐ ปี พระบรมราชสมภพ รวมทั้งปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภาและการบริหารงานวิชาการของราชบัณฑิตยสภาให้แพร่หลายแก่วงวิชาการของประเทศและประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ประกอบกับให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภาเพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกราชบัณฑิตยสภาและกำหนดให้รายได้ที่ราชบัณฑิตยสภาได้รับจากการให้บริการทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษาอบรมสามารถนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘⁽⁷⁶⁾

มาตรา ๔ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะ

(๑) สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๒

(๒) งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๔ ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๖ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี

(๑) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะ

(ก) กองบริหารกองทุน เฉพาะงานเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองเด็ก

(ข) งานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

(๒) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ

(ก) สำนักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

(ข) สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าหญิงและเด็ก เฉพาะงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

(ค) สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

(ง) ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

(จ) งานตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

(๓) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ

(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

(ข) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก

(ค) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน

(ง) งานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

(จ) งานตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

มาตรา ๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๖ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และบุคลากรของกองทุนคุ้มครองเด็กในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ไปเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กในกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๙ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ

(ก) สำนักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

(ข) สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

(๒) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ

(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

(ข) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

(ค) งานตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ

มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๙ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๑๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะกองกลาง หน่วยงานตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนด โดยคำนึงถึงความสมัครใจของบุคคลที่จะถูกโอนประกอบกับประโยชน์ของทางราชการด้วย

มาตรา ๑๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และบุคลากรของกองทุนผู้สูงอายุในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ ไปเป็นของกองทุนผู้สูงอายุในกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๑๓ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ

(ก) สำนักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับสตรี

(ข) สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ยกเว้นงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

(ค) สถานสงเคราะห์สตรีและสถานสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

(ง) งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

(๒) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

มาตรา ๑๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๓ ไปเป็นของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๑๕ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี

(๑) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะ

(ก) กองบริหารกองทุน เฉพาะงานเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

(ข) สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะกลุ่มการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและกลุ่มการส่งเสริมและประสานเครือข่าย

(ค) งานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

(๒) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ

(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส

(ข) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส

มาตรา ๑๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๕ ไปเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๑๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และบุคลากรของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไปเป็นของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๑๘ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ

(ก) สำนักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับคนพิการ

(ข) สถานสงเคราะห์คนพิการและศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

(๒) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

มาตรา ๑๙ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๒๐ ให้โอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจำพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี

(๒) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

(๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี

(๔) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไปเป็นของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี

(๕) ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตามพระราชบัญญัติการฉ้อโกง พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(๖) ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

(ก) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี

(ข) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามมาตรา ๗ ไปเป็นของรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

(ค) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๖๘ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

(ง) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามมาตรา ๓๔ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

(จ) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๕ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

(๗) ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖

(ก) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ยกเว้นมาตรา ๑๐ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

(ข) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๔ วรรคสอง ไปเป็นของผู้อำนวยการสำนักในกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย

(ค) สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๐ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ

(ง) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของผู้อำนวยการสำนักในกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย

(๘) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

(๙) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี

(๑๐) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรืออธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แล้วแต่กรณี

(๑๑) ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(ก) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตาม

มาตรา ๑๕ ไปเป็นของรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่ง ปลัดกระทรวงมอบหมาย หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี

(ข) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามมาตรา ๒๙ ไปเป็นของปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่โอนมา ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ผ่านมา ได้แยกงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติในแต่ละกลุ่มเป้าหมายออกจากกัน ทำให้เกิดปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับประชาชน จึงสมควรปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ โดยรวมงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายเดียวกันให้อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรภาครัฐมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘^[77]

มาตรา ๒ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๔ ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพัน ในส่วนที่เป็นงานเกี่ยวกับท่าอากาศยานและสำนักพัฒนาท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน ไปเป็นของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตรากำลังของ กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะงานเกี่ยวกับท่าอากาศยานและสำนักพัฒนาท่าอากาศยานและข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการอื่นของกรมการบินพลเรือนที่มีได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไปเป็นของ กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

ในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่โอนมาตามวรรคสอง มีจำนวนเกินจำเป็น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนราชการอื่นในกระทรวงคมนาคมได้ โดยให้อัตรากำลังและเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการดังกล่าวไปด้วย

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะงาน เกี่ยวกับท่าอากาศยานและสำนักพัฒนาท่าอากาศยาน และของเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะงานเกี่ยวกับท่าอากาศยานและสำนักพัฒนาท่าอากาศยาน ไปเป็นอำนาจหน้าที่ ของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม หรือของเจ้าหน้าที่ของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม แล้วแต่กรณี

มาตรา ๖ ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพัน รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตรากำลังของ สำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ งานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบ อุบัติเหตุ ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการของกรมการบินพลเรือนผู้ใดที่ มิได้ถูกโอนไปตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะโอนไป ให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อ ปลัดกระทรวงคมนาคมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ และให้ปลัด กระทรวงคมนาคมตรวจสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสม แล้วประกาศรายชื่อ ผู้ที่สมควรโอนไป โดยให้ผู้มีชื่ออยู่ในประกาศดังกล่าวโอนไปตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๗ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีของสำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยาน และงานนิรภัยการบิน และสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ และของเจ้า หน้าที่ของสำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบินและสอบสวน อากาศยานประสบอุบัติเหตุไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง คมนาคม หรือของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม แล้วแต่กรณี

มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกำหนดนี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่องค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ ได้ตรวจสอบพบข้อบกพร่องในด้านโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ของกรมการบินพลเรือน โดยเฉพาะการแบ่งแยก อำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่ทำ หน้าที่กำกับดูแลและหน่วยงานผู้ให้บริการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงต้องปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ในกรมการบินพลเรือนเสียใหม่ โดยแยกงานการกำกับดูแลออกเป็นสำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย และงานเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบ ภัย งานนิรภัยการบิน และสอบสวนหาสาเหตุของ อุบัติเหตุอากาศยานให้อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ กรมการบิน พลเรือนเป็นกรมท่าอากาศยาน เพื่อให้สอดคล้องกับงานในหน้าที่หลักที่ปรับปรุงใหม่นี้ด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘^[78]

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยสมควรกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙⁽⁷⁹⁾

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๔ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

มาตรา ๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ให้ถือว่าอ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และกำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี สมควรกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙⁽⁸⁰⁾

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๘ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี

มาตรา ๙ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๘ ไปเป็นของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในสำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยกเว้นส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี

(๑) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

(๒) สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

(๓) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๔) สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(๕) สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรา ๑๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๑๒ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกรมอุดมศึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุดมศึกษา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมอุดมศึกษา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุดมศึกษา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๒ ไปเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๑๔ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี

(๑) สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ

(๒) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(๓) สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(๔) สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรา ๑๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๔ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๑๖ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๖ ไปเป็นของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๑๘ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๙ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๒๐ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการที่โอนมา ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๑ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ถือว่าอ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรก

(๑) ให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นใหม่

(๒) ให้กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นใหม่

(๓) ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นใหม่

มาตรา ๒๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู้ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ แต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่จำกัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ซึ่งจำเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่บูรณ

าการกลไกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อให้มีกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องดำเนินการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่มากขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐^[81]

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ ซึ่งครอบคลุมทั้งการคุ้มครอง การอนุรักษ์ การส่งเสริม การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ ทัวถึง และปลอดภัย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐^[82]

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๖ เมื่อพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิก

(๑) มาตรา ๔๖ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) ลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และมาตรา ๑๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓) มาตรา ๑๐ (๓) และ (๔) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔/๑ และมาตรา ๔๒ (๖) (๗) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๗ เมื่อพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว

(๑) ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณ ของสำนักราชเลขาธิการและสำนักพระราชวังตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนักพระราชเลขาธิการและสำนักพระราชวัง ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นข้าราชการในพระองค์ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

(๒) ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ และทรัพย์สิน ของกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนอัตรากำลังพล และข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นอัตรากำลังพล และข้าราชการในพระองค์หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการในพระองค์ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ส่วนเงินงบประมาณ สิทธิ และหนี้สินของกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ให้โอนไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เว้นแต่จะมีพระราชวินิจฉัยเป็นอย่างอื่น

(๓) ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนอัตรากำลังพล และข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นอัตรากำลังพล และข้าราชการในพระองค์หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

(๔) ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจในสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในพระองค์ในส่วนราชการในพระองค์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการได้รับบำเหน็จบำนาญ ให้ถือว่าข้าราชการในพระองค์เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี แต่การพ้นจากราชการให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ทั้งนี้ เว้นแต่พระราชกฤษฎีกาจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

การรับบำเหน็จบำนาญ การรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของข้าราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก การใดที่สำนักพระราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง และกรมราชองครักษ์ หรือหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม และสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ใน

ระหว่างการดำเนินการหรือเคยดำเนินการได้ตามกฎหมาย เมื่อได้ออนมาเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงดำเนินการต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่จะมีพระราชวินิจฉัยหรือมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๑๐ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง และกรมราชองครักษ์และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม เป็นส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์และพระราชกรณียกิจขององค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งต้องถวายงานตามโบราณราชประเพณีและพระราชอัธยาศัย การปฏิบัติราชการจึงแตกต่างจากส่วนราชการของฝ่ายบริหารทั่วไป กรณีจึงสมควรกำหนดฐานะของส่วนราชการดังกล่าวขึ้นใหม่ ให้เป็นส่วนราชการในพระองค์โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ มีการจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อให้การบริหารราชการในพระองค์เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของราชการในพระองค์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐⁽⁸³⁾

ข้อ ๓ ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีส่วนราชการ หน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และเป็นฝ่ายบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน โครงการ ฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการ และฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

ในกรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีอำนาจจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว และมีอำนาจในการขอเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ให้มีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ข้อ ๔ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาเพื่อโอนหน่วยงานในระดับต่ำกว่ากรมจากส่วนราชการต่าง ๆ ไปเป็นของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการ ตลอดจนจัดสรรอัตรากำลังให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้เหมาะสมตามความจำเป็นแก่ภารกิจ

ข้อ ๕ ในระยะเริ่มแรก ให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติตาม

กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น

ข้อ ๖ ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ข้อ ๗ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ⁽⁸⁴⁾

ข้อ ๑ ให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติตามคำสั่งในวรรคหนึ่ง เป็นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำตามบัญชีรายชื่อที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายประกาศกำหนดมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีกำหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้ไปรายงานตัวต่อเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เมื่อครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ข้าราชการและพนักงานราชการที่มาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานผู้ใดประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ในอัตราของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภายในสามสิบวันก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว เว้นแต่เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเห็นสมควรจะแต่งตั้งข้าราชการหรือทำสัญญาจ้างพนักงานราชการก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งก็ได้

ให้เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแต่งตั้งข้าราชการหรือทำสัญญาจ้างพนักงานราชการที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามวรรคสอง และได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนดเป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการในกรอบอัตรากำลังของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานราชการที่มาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานผู้ใดไม่ประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในกรอบอัตรากำลังของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือไม่ได้รับการคัดเลือกตามวรรคสาม ให้ข้าราชการหรือพนักงานราชการผู้นั้นกลับไปปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในส่วนราชการต้นสังกัดเดิม ในชื่อตำแหน่งในสายงานเดิมหรือตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าเดิม

ให้การไปรายงานตัวและการส่งมอบงานของข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ

ข้อ ๓ ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยังคงได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นเช่นเดิมจากราชการต้นสังกัดเดิม และให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมงดการย้ายข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำดังกล่าว เว้นแต่การย้ายเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

ข้อ ๔ ให้โอนบรรดาหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกรมชลประทาน และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการในกรมชลประทาน ดังต่อไปนี้ ไปเป็นหน้าที่ และอำนาจของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แล้วแต่กรณี

(๑) สำนักบริหารโครงการเฉพาะงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และงานวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(๒) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเฉพาะงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในระดับข้ามลุ่มน้ำ และงานเฝ้าระวัง วิเคราะห์ พยากรณ์ กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศ

ข้อ ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และให้โอนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และอัตรากำลังของส่วนราชการ ตามข้อ ๔ และส่วนราชการอื่นในกรมชลประทาน จำนวน ๕๖ อัตรา ตามที่อธิบดีกรมชลประทานกำหนดไปเป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อ ๖ ให้โอนบรรดาหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ำ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ำ ดังต่อไปนี้ ไปเป็นหน้าที่ และอำนาจของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แล้วแต่กรณี

(๑) ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ เฉพาะงานเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ และการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำในภาพรวมของประเทศ และงานเสนอแนะแผนแม่บท และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำ

(๒) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ เฉพาะงานเกี่ยวกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ งานเสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศงานเสนอแนะแนวทาง กรอบแผนงาน และมาตรการในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากร

น้ำของประเทศ รวมทั้งงานติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามนโยบาย และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

(๓) สำนักบริหารจัดการน้ำ เฉพาะงานเกี่ยวกับการกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ เทคโนโลยี และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับข้ามลุ่มน้ำ การสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำ แก่คณะกรรมการลุ่มน้ำ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับข้ามลุ่มน้ำ

(๔) สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เฉพาะงานเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(๕) สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา เฉพาะงานเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย เทคโนโลยี เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศ และการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ การวางแผนและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศ

ข้อ ๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และให้โอนข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และอัตรากำลังของส่วนราชการ ตามข้อ ๖ และส่วนราชการอื่นในกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑๐๒ อัตรา ตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกำหนดไปเป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อ ๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการตามข้อ ๔ และข้อ ๖ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามข้อ ๔ และข้อ ๖ ให้ถือว่าอ้างถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๙ ในระยะเริ่มแรก ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสำหรับการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ รวมทั้งภารกิจของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ข้อ ๑๐ ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดำเนินการกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำรวมจำนวน ๒๔๖ อัตรา ให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีผลใช้บังคับ โดยกรอบอัตรากำลังมาจากการตัดโอนอัตราข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และอัตรากำลังจากกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ และเป็นอัตราข้าราชการต้งใหม่ จำนวน ๘๗ อัตรา

ข้อ ๑๑ ในระหว่างที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยังไม่มีคณะกรรมการสามัญประจำกระทรวงหรือคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้การดำเนินการเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และข้าราชการที่มาปฏิบัติราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามข้อ ๒ วรรคสาม ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภท ระดับ และสายงานต่าง ๆ ใน

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้นายสำเริง แสงภู่วงค์ พ้นจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมอบหมาย

ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อนี้

ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตามวรรคหนึ่ง ให้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ให้ข้าราชการตามวรรคหนึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม และไปช่วยราชการในตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๓ ให้กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำดำเนินการสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการให้ข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนด โดยมอบหมายให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและเชื่อมต่อข้อมูลให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในระยะแรก

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ข้อ ๑๕ ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งนี้ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วินิจฉัยคำวินิจฉัยของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เป็นที่สุด

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณหรือการปฏิบัติการของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำที่โอนไปเป็นของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตามคำสั่งนี้ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย

ข้อ ๑๖ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่องกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง⁽⁸⁵⁾

ข้อ ๘ ให้สำนักงานเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะเทียบเท่ากรมที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวงอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอำนาจของส่วนงานและอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ให้การงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการจัดการทรัพย์สิน
ของสำนักงานเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงาน

ให้มีผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างในสำนักงาน และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายก
รัฐมนตรี

ข้อ ๙ ให้สำนักงานเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

ข้อ ๑๐ นายกรัฐมนตรีอาจสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานในสำนักงานโดยมี
กำหนดเวลาตามที่ตกลงกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐก็ได้และให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลหรือองค์กรอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ทำนองเดียวกันของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้นจัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่จัดส่งบุคคลดังกล่าวไป
ปฏิบัติหน้าที่ยังสำนักงานมีอัตราค่าจ้างแทนตามความจำเป็นแต่ไม่เกินจำนวนอัตราค่าจ้างที่
จัดส่งไป

ให้บุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานในสำนักงานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิ
ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมต่อไป สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๑๑ ให้สำนักงานมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา และ
ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตาม
ข้อ ๑๒ โดยมุ่งเน้นภารกิจเชิงบูรณาการและปฏิบัติการเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศนโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง

(๓) ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะ
กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ และคณะทำงานตามข้อ ๑๒ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

(๔) รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคี
ปรองดองของหน่วยงานของรัฐ

(๕) จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตาม
กรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุก
ระดับ

(๖) ดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ ๑๒ นอกจากหน้าที่และอำนาจตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้สำนักงานรับผิดชอบในงานธุรการงานทางวิชาการ และเป็นฝ่ายเลขานุการให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ดังต่อไปนี้

(๑) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

(๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

(๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) รวม ๕ คณะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๔) คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตณ.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

(๕) คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

(๖) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

(๗) คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(๘) คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(๙) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

(๑๐) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

(๑๑) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ให้สำนักงานทำหน้าที่ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๓ เป็นประจำทุกเดือน

เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะ

อนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่นอีกได้ รวมทั้งมีอำนาจยกเลิก ยุบรวม เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุงองค์ประกอบหรือหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่งได้

ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ และรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจำนวนไม่เกินสามคน ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจำนวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ

ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนและบูรณาการการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง

(๒) เร่งรัด ขับเคลื่อนกำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามข้อ ๑๒ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒

(๔) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

(๕) ดำเนินการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ ๑๕ การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ รวมทั้งวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อ ๑๖ เมื่อครบกำหนดห้าปีนับแต่วันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นควรให้สำนักงานยุติบทบาทการดำเนินการ ให้ความในข้อ ๗ ถึงข้อ ๑๕ เป็นอันสิ้นสุดลง และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนบุคลากร ทรัพย์สินและหนี้สินของสำนักงานไปยังหน่วยงานใด

ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นประการใดให้ดำเนินการไปตามนั้น

ข้อ ๑๗ การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๑๘ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานงบประมาณ และกระทรวงการคลัง สนับสนุนการดำเนินการตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการให้เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่เหมาะสม นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะกรรมการความสงบแห่งชาติเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ข้อ ๒๐ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒⁽⁸⁶⁾

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๔ ให้โอนบรรดาหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เฉพาะสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เฉพาะสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง ไปเป็นหน้าที่และอำนาจของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม แล้วแต่กรณี

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เฉพาะสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง ไปเป็นของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

มาตรา ๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่อ้างถึงสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ให้ถือว่าอ้างถึงกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม แล้วแต่กรณี

มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการขนส่งทางรางมีบทบาทสำคัญกับการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ แต่โดยที่การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางของประเทศยังไม่ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และยังไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ระบบขนส่งทางรางทั้งประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและการกำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถแข่งขันและเชื่อมต่อการขนส่งรูปแบบอื่นและประเทศเพื่อนบ้านได้ สมควรยกฐานะสำนักงานโครงการพัฒนาระบบรางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม โดยจัดตั้งเป็นกรมการขนส่งทางรางขึ้นในกระทรวงคมนาคม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒⁽⁸⁷⁾

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๙ ในวาระเริ่มแรก ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานรัฐมนตรี โดยให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(๒) สำนักงานปลัดกระทรวง โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(๔) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพลางก่อน

จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(๕) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(๖) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เป็นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ให้ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติของคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขึ้นใช้บังคับ

มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเป็นของส่วนราชการที่ระบุไว้ในมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ระบุไว้ในมาตรา ๙ (๕) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๑ คดีที่ส่วนราชการซึ่งโอนกิจการตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ ไปเป็นของส่วนราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ส่วนราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน ในการนี้ ให้ส่วนราชการดังกล่าวดำเนินกระบวนการพิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้ถือว่าผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ ในคดีนั้น ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจจากส่วนราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

ในกรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้ เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำ

พิพากษาหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น

มาตรา ๑๒ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในบัญชี ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม หากเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการร่วม ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในบัญชี ๒ ท้ายพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ระบุไว้ในมาตรา ๙ (๖) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้

บทบัญญัติมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนที่กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการ ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการ

มาตรา ๑๔ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในบัญชี ๓ ท้ายพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา

มาตรา ๑๕ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติของคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับอ้างถึง “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” หรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งและมติของคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับอ้างถึง “กระทรวงศึกษาธิการ” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” หรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ หากเกี่ยวกับการอุดมศึกษาหรือการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง เพื่อให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในบัญชี ๔ ท้ายพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา

มาตรา ๑๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดในอนาคตสมควรจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขึ้น เพื่อให้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นเข้าด้วยกัน และให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายในการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔⁽⁸⁾

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และ

อัตรากำลังของส่วนราชการดังต่อไปนี้ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

(๑) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะกองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

(๒) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะกองบริหารจัดการที่ดิน ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน

มาตรา ๖ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งกิจการทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ และอัตรากำลังของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะกองบริหารจัดการที่ดิน ในส่วนที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจของคณะกรรมการจัดที่ดิน ไปเป็นของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนดให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว สมควรจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้น มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมในสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

วิษณุกาญจน์ / Maker

28 พฤศจิกายน 2565

วิษณุกาญจน์ / Checker

28 พฤศจิกายน 2565

ฉันทพิมพ์ / Authorizer

28 พฤศจิกายน 2565

[1] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๙ ก/หน้า ๑๔/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕

[2] มาตรา ๕ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

- [3] มาตรา ๕ (๘/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
- [4] มาตรา ๕ (๑๐) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
- [5] มาตรา ๕ (๑๗) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
- [6] มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔
- [7] มาตรา ๗ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
- [8] มาตรา ๗ (๑๓) เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
- [9] มาตรา ๗ (๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- [10] มาตรา ๗ (๑๕) เพิ่มโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- [11] มาตรา ๗ (๑๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔
- [12] มาตรา ๑๓ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
- [13] มาตรา ๑๓ (๖) ยกเลิกโดยผลของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗
- [14] มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
- [15] หมวด ๖/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรา ๑๗/๑ ถึง มาตรา ๑๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
- [16] มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
- [17] มาตรา ๑๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒

[18] มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖

[19] มาตรา ๑๙ (๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

[20] มาตรา ๑๙ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖

[21] มาตรา ๑๙ (๗) ยกเลิกโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖

[22] มาตรา ๑๙ (๑๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

[23] มาตรา ๒๑ (๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

[24] มาตรา ๒๑ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘

[25] หมวด ๘/๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาตรา ๒๑/๑ ถึง มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

[26] มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

[27] มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

[28] มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖

[29] มาตรา ๒๓ (๗/๑) เพิ่มโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอำนาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๖

- [30] หมวด ๑๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรา ๒๔ ถึง มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
- [31] มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
- [32] มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
- [33] มาตรา ๒๙ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
- [34] มาตรา ๒๙ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
- [35] มาตรา ๓๗ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓
- [36] หมวด ๑๗ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรา ๓๘ ถึง มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
- [37] มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
- [38] มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
- [39] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
- [40] มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
- [41] มาตรา ๔๕ (๙) ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
- [42] มาตรา ๔๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
- [43] มาตรา ๔๖ (๑) ยกเลิกโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
- [44] มาตรา ๔๖ (๒) ยกเลิกโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

- [45] มาตรา ๔๖ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒
- [46] คำว่า “ราชบัณฑิตยสถาน” ได้เปลี่ยนเป็น “สำนักงานราชบัณฑิตยสภา” แล้ว โดยผลของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
- [47] มาตรา ๔๖ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
- [48] มาตรา ๔๖ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
- [49] มาตรา ๔๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
- [50] มาตรา ๔๖ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
- [51] มาตรา ๕๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
- [52] มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
- [53] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๗ ก/หน้า ๑/๑๘ มกราคม ๒๕๔๕
- [54] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หน้า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖
- [55] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๖๓ ก/หน้า ๑/๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗
- [56] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๒๖ ก/หน้า ๔/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙
- [57] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้า ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
- [58] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้า ๑๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐
- [59] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หน้า ๒๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
- [60] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๓๙ ก/หน้า ๑/๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
- [61] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
- [62] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๗ ก/หน้า ๑/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
- [63] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๗ ก/หน้า ๔/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
- [64] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๑/๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
- [65] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๒ ก/หน้า ๑/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
- [66] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๒ ก/หน้า ๔/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

- [67] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๘ ก/หน้า ๑/๒๓ กันยายน ๒๕๕๓
- [68] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๕๔/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
- [69] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๙๐ ก/หน้า ๑๑/๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
- [70] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๘ ก/หน้า ๑๘/๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
- [71] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๓๐ ก/หน้า ๑๘/๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
- [72] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน้า ๖/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
- [73] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๙/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
- [74] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๑๒/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
- [75] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๐ ก/หน้า ๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- [76] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๔๙/๕ มีนาคม ๒๕๕๘
- [77] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๙๕ ง/หน้า ๒๘/๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
- [78] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หน้า ๕๑/๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- [79] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๔๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
- [80] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๘๐ ก/หน้า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
- [81] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๒๑ ก/หน้า ๓๘/๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- [82] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- [83] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง/หน้า ๑๖/๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
- [84] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๕ ง/หน้า ๒๔/๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
- [85] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง/หน้า ๓๖/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
- [86] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้า ๙/๑๔ เมษายน ๒๕๖๒
- [87] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- [88] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘/ตอนที่ ๑๑ ก/หน้า ๖/๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔